

أبو الأعلى المودودي

مسألة

ملكية الأرض
في الإسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد عبد الحميد

١٣٩٥ - ٧ - ٢٢ هـ

مسألة

ملكية الارض في الاسلام

نقله الى العربية
محمد فاضل الحداد

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثالثة

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

مقدمة الطبعة الثانية

صدرت الطبعة العربية الاولى من هذه الرسالة قبل اثنتي عشرة سنة في دمشق ، وبما أن الرسالة تتناول بحثاً حساساً له علاقة مباشرة بما يواجهه العالم الاسلامي اليوم من مشكلات في الاقتصاد دعتنا الحاجة الى اعادة طبعها بعد أن أعاد فيها المؤلف - حفظه الله - النظرة الثانية وتقحها وأدخل عليها بعض التعديلات المهمة .

ونحن اذ نتقدم الى القارئ الكريم بهذا البحث الذي أصبح يشغل بال كل رجل ذي رأي وثقافة ، نرجو أن نكون قد قدمنا بذلك ما يساعد القارئ على تمييز الحق من الباطل في هذا الموضوع الشائك والله الموفق .

خليل احمد الحاصري

مقيم دار العروة للدعوة الاسلامية

لاهور - باكستان

١٢ / ٤ / ١٩٦٩ م



مقدمة المؤلف

نشر أحد الكتاب المعروفين في الهند ، قبل بضعة عشر عاماً ، كتاباً في تعاليم القرآن ، خلط فيه أموراً صحيحة بأمور لم تكن في نظري صحيحة . فنوّهت بالكتاب على صفحة مجلتي ، « ترجمان القرآن » الشهرية ، ونقدت فيها كثيراً من آراء المؤلف التي رأيتها تتعارض مع تعاليم القرآن وتوجيهاته ، ثم أسهم في النقاش حول هذا الموضوع طائفة من أرباب العلم والقلم ، وظل البحث دائراً في هذه المسائل على صفحات المجلة زهاء سنة ، وكان من جملة أسئلة ملكية الأرض : هل يريد الاسلام أن يجعلها ملكية جماعية ، أم يتركها في أيدي الأفراد ويقر ملكيتهم لها ؟ وإذا كان يبيح فيها الملكية الشخصية فهل يلزم بأن يزرعها صاحبها بنفسه أم يبيح المزارعة ؟ وقد أتيت لي من جديد . وأنا في السجن في سنة ١٩٤٩ الميلادي - فرصة لإعادة النظر فيما كنت كُتبت سابقاً في هذه المسألة ، ورأيت الحاجة أني شره اليوم أمس مما كانت بالأمس ،

إلا أنني رأيت ما كنت كُتِبَته لا يفي بالحاجة، فأضفت إليها
 بحوثاً جديدة حتى جاءت في رسالة مستقلة سميتها: «مسألة
 ملكية الأرض في الإسلام» والفصل الأول مما تضمنته هذه
 الرسالة يشتمل على المناقشة التي جرت على صفحات مجلة
 «ترجمان القرآن»

وقد رفع اليّ أن بعض أهل العلم في البلاد العربية
 يحسبني أنني كتبت أو أفتيت بأن الأرض التي يتركها صاحبها
 غير مزروعة لثلاث سنوات من حق الحكومة أن تصادرها
 وتنزعها من حوزتها، مع أنني لم أقل ذلك في شأن الأرض
 التي يملكها صاحبها، وإنما قلت ذلك في شأن الأرض التي
 تعطى الحكومة للأفراد لأحيائها ثم لا يخيونها لثلاث سنوات،
 بل يتركونها كما هي فعلى الحكومة أن تستردها منهم وتعطيها
 لغيرهم الذين يحبونها وسيرى القارىء بيان ذلك في هذا الكتاب.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

٢٣ نيسان ١٩٦٩ م
 أبو الأعلى المودودي
 لاهور باكستان

الفصل الاول

الملكية الشخصية للأرض بموجب القرآن

إن هذا الفصل - كما يبيننا في المقدمة - مباحة جرت بين كاتب هذه السطور وبين مؤلف شهير من مؤلفي الهند، وكانت محتوية للاجزاء الآتية :

١ - انتقاد مجلة ترجمان القرآن .

٢ - جواب المؤلف .

٣ - رد ترجمان القرآن على جواب المؤلف .

٤ - تأييد من كاتب آخر للمؤلف .

الجواب الأخير لترجمان القرآن .

ونحن نورد - فيما يلي - المناقشة بنفس الترتيب .

١ - انتقاد مجلة ترجمان القرآن

قد استنبط المؤلف من الآية الكريمة ﴿ والأرض -

وضَعَهَا لِلْإِنْسَانِ ﴾ ، أن ملكية الأرض الشخصية غير مباحة

في الإسلام ، فقال : حيثما جاء ذكر وراثة الأرض في القرآن ،
فإنما المراد بها الحكومة لا الملكية الشخصية . والقرآن ما أعطى
الأفراد حق ملكية الأرض ، وإنما أعطاهم حق الاستمتاع بها .
ومن دواعي الأسف ، أن المؤلف قد جاوز الحق في
هذا الاستنباط ، على حين كان عليه أن يتفكر في الأمر
الواقع . فقد كانت ملكية الأرض الشخصية جارية في
الدنيا منذ أقدم القرون عند نزول القرآن ، ومعدودة من
قواعد المدينة الأساسية . فلو أراد القرآن أن يلغيها ، ويستبدل
بها طريق الملكية القومية أو الاجتماعية للانتفاع بالأرض ،
فهل كان يكفي لإعلان هذا الانقلاب الأساسي الخطير ،
مثل قوله تعالى : « والأرض وضعها للأنام » ؟ لا يخفى على
أحد أنه لا يكفي لمثل هذه الاصطلاحات الأساسية ،
الإشارات البسيطة العارضة ، بل لا بد لها من أحكام قاطعة
صريحة . ثم لا يكفي لهذا الانقلاب ، القضاء على الطريق
القديم فحسب ، بل لا بد بعد ذلك أن يستبدل به طريقاً

آخر محل محله . فهل للمؤلف الفاضل أن يحيطنا علماً بالطريق
الجديد الذي استبدله الاسلام بطريق « الملكية الشخصية
للأرض » الجاري في الدنيا منذ أقدم العصور ؟ وإذا كان
القرآن قد أراد حقاً ، أن يأتي بنهج جديد للاستمتاع بالأرض
فلماذا أقر رسول الله ﷺ ، وخلفاؤه الراشدون جميعاً ، بهذا
الطريق القديم وأبقوا عليه جاريًا في البلاد ، وأقطعوا
الناس الأراضي من أراضي الدولة الإسلامية ؟ وآية :
« والأرض وضعها للأنام » إذا نظرنا في الفاظها وسياقها ،
تبين لنا ، بكل جلاء أنها لا تقصد أن تضع قانوناً جديداً ،
وإنما المراد منها أن تبين نعم الله تعالى على عباده ، ومظاهر
قدرته ، حيث جاء قبلها وبعدها : « الرحمن علم القرآن .
خلق الإنسان . علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان .
والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع
الميزان . ألا تطغون في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام ،

فِيهَا فَكْهَةٌ وَالتَّخْلُ ذَاتُ الْإِكْتِمَامِ . وَالْحَبُّ ذُو
الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبَيَّ آلاءَ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانُ (١) ❊ ؟

فَبَيَّ مناسبة جاء في هذه الآية بيان قانون من القوانين
الاجتماعية ؟ وكيف يمكن أن يستنبط من فقرة (والأرض
وضعتها للأنام) أن ملكية الأرض الشخصية غير مباحة في
الإسلام لا بد لاستنباط الأحكام من القرآن أن ننظر في ألفاظ كل
آية وسياقها، ولا بد أن نراعي أيضاً، هل كان الرسول ﷺ
نفذ هذا القانون الذي استنبطناه في حياته فعلاً ؟ فإن علمنا
أن النبي ﷺ ما نفذ هذا القانون في حياته بل كان عمله مناقضاً
له ، فلمنعلم أن ما فهمناه من القرآن باديء النظر غير صحيح ،
لأن النبي ﷺ ، إنما بعث إلى الأرض ليشرح القرآن بقوله
وعمله ، بما جاء فيه من الأحكام ، وينفذها في شؤون
الحياة كلها . ولو أنه ﷺ ، ما جاء بشيء من الإصلاح
والتغيير في طرق الحياة القديمة حسب الأحكام القرآنية ،

وظل يتبع القواعد الجارية في الأرض من ذي قبل ، لما كان هناك أي معنى لبعثته ، بل لضاع الغرض الحقيقي من بعثة ﷺ . ومما يشلم به كل مسلم - على الأقل - أنه ما كان عمل من أعمال النبي ﷺ ، مخالفاً للقرآن وأحكامه .

٢ - جواب المؤلف الفاضل

إن ملكية الأرض الشخصية غير ثابتة من القرآن ، فإن كنت معترضاً على ذلك ، فأنت بآية من القرآن تثبت رأيك . أما أن تستشهد بتاريخ عهد من العهود ، فذلك مما لا يحل المسألة ، لأن للتاريخ بيئة خاصة قد لا توجد اليوم . الحقيقة أن هناك فرقاً عظيماً بين وجهة نظرنا ووجهة نظرك في القرآن الكريم ، فنحن نرى أن القرآن كتاب جامع ، فيه حلٌ لمسائل الإنسان الدنيوية والدينية كلها ، فكما أن عالم الفطرة هذا كامل من كل جهة ، وافٍ بحاجات الاجتماع الانساني ، فإن من الممكن كذلك أن يحل كلام الفطرة هذا - القرآن - معضلات الاجتماع كلها . إن الامم

الإنسانية اليوم قلقة أشد القلق لا تكاد تهتدي السبيل لحل
كثير من مسائل الاجتماع الانساني ، ولا يحظى ما لمسألة
ملكية الأرض من أهمية بين هذه المسائل ، لأن الثروة قدوزعت
لأجلها توزيما غير متساوٍ بين الاخوة الإنسانية. فهل تظن أن
القرآن خال من حل هذه المسألة أو تظن أن القرآن لم يرد إلا أن
يظهر معالم القدرة الإلهية بقوله: (والأرض وضعها للأنام) ولكن
مما يجب علينا شكراً لنعم الله تعالى وآلائه ، أن نعمل حسب
مقتضى هذه الآية ، فإنه قد جاء في هذه السورة نفسها :
(وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) . فهل معنى
ذلك أن تشنوا على الحق تعالى وتحمده ، إذا رأيتم في البحر
السفن اليابانية والانكليزية الكبيرة ، ولا تعملوا الفكر في
في انشاء السفن الكبيرة لأنفسكم ؟ وعلى كل فإن الكلام
الإلهي شيء فطري ، لا يمكن أن تكون منافاه ضيقة
محدودة ، فلا يصح قولك عن آية من آيات القرآن بأنها
للغرض الفلاني فقط ، فإنه إذا أمكن أن نحصل منها على

فوائد أخرى أيضاً : فالواجب أن نحصل عليها . وذلك ما في
 سائر الأشياء الفطرية ، فانه لا شك أن أبانا آدم عليه السلام ،
 كان يعرف أن الماء ينتفع به في الغسل والشرب ، ولكن
 أبناؤه سخروا هذا الماء نفسه للأغراض الأخرى ، فصنعوا
 ما كينات وقطارات وسفنًا كبيرة ، وبدأوا الانتفاع بها ،
 حتى أن منافع الماء لا تزال غير محدودة الى الآن ، قد استخرج
 منه « الماء الثقيل » الذي هو أتمن سم في الأرض ، وقد
 استخرج البترول . فكذلك لا يصح أن نخص الآيات
 القرآنية بعهد من عهود التاريخ ، فإنه من الممكن أن تحدث
 هذه الآيات علماً جديداً في كل عهد من عهود التاريخ .

٣ - رد رخصان القرآن علي جواب المؤلف

قد خلطت بين المباحث العديدة في هذه المسألة وما
 أوجب بشيء على اعتراضي الحقيقي . كنت قد استنبطت
 من آية : (والأرض وضعها للأنعام) أن ملكية الأرض
 الشخصية غير مباحة في الإسلام ، فكان اعتراضي

على ذلك من وجهتين :

أور : إنه لو كان القرآن قد وضع نصب عينيه مثل هذا الانقلاب الخطير - إخراج الأرض من أيدي الأفراد وجعلها ملكية جماعية - وكان هو مقصوده ، لما يئنه بمثل هذه الاشارات العارضة ، بل لأمر بكلمات واضحة صريحة ، بالقضاء على القاعدة القديمة ، ويئنه بكل إيضاح الصورة التي يريد اجراءها للانتفاع من الارض في المستقبل .

ثانياً : إذا كان هذا هو غاية القرآن ومقصوده ، فلماذا لم يعمل به النبي ﷺ فإن الغاية الحقيقية من بعثته ﷺ ، أن يصوغ العقائد والأخلاق والتمدن والاقتصاد والسياسة وما إليها من شعب الحياة الانسانية الأخرى ، وفقاً للأحكام القرآنية ، ويمثل النظام الاسلامي للعالم خير تمثيل . ومن الظاهر أن النبي ﷺ ، ما بعث ليعبد الحالات والظروف الراهنة في زمانه ، وإنما بعث ليعبد الله وحده ، فما كان من وظيفته أن يتبع الدنيا ويحذو حذوها ، بل كان من وظيفته

أن يغير منها ج الدنيا وطريق سيرها وفقاً لهداية القرآن .
فإن سلمنا الآن في جانب - على حسب ما نقول - بأن
القرآن كان يريد القضاء على ملكية الأرض الشخصية ،
ووجدنا في الجانب الآخر ، أن النبي ﷺ ، ما عمل شيئاً
للقضاء على النظام القديم ، نظام الملكية الشخصية ، بل تركه
قائماً في الأرض - وهي حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها -
فلا بد من التسليم بأحد الأمرين : إما أن النبي ﷺ ،
نفسه كان غير شاعر بغاية القرآن ، أو أنه ﷺ ، كان يعرفها
ولكن أبى أن يعمل بمقتضى القرآن وتعليمه ، وآثر على
قاعدة القرآن القاعدة الجارية في زمانه خلافاً للمرضاة الإلهية .
فقل لي بالله أي جهة من هاتين الجهتين تسلم بها ؟

هذه هي الاعتراضات التي أبديتها ، ولكنك لم تحفل بها قط ،
ومضيت في شرح وجهة نظرك في القرآن . نعم كان علينا
أن نصبر على ذلك لو كنت قد عالجت المسألة بعض المعالجة
بشرحك هذا ، ولكن من دواعي الأسف ، أن شريك

قد عقد المسألة ، وجعل حلها أكثر صعوبة من ذي قبل .
 تقول إنك ترى القرآن كتاباً كاملاً ، فذلك مما يسرنا ،
 ولكن لا تجترأ على الله الذي وضع مثل هذا الكتاب
 الكامل بأن تجعل آياته بل للجمل الصغيرة من آياته ، معاني
 لاتنفق وسياق الكلام ، بل مع تعليم القرآن كله . إن هذا
 النهج الذي نهجته في التعبير والتأويل لا يصح أبداً في أي
 كتابة أو خطابة أو عبارة من كتابات الدنيا وخطاباتها
 وعباراتها ، فضلاً عن أن يصح في شأن كتاب الله
 تعالى . ولو أني جئت بمثله هذا الصنيع نفسه ، في جملة من
 جعل مقالك أو عبارة من عباراتك الأخرى ، لاحتججت
 على ذلك ولقلت : إنه ظلم لك ولعبارتك . لاشك أن
 الكلام الألهي كلام الفطرة ولكن الطريق الذي اخترته
 لتفسيره واستنباط الأحكام منه ، ليس من الفطرة في شيء .
 تقول : إن لمسألة ملكية الأرض أهمية بالغة في مسائل
 الاجتماع الانساني لأن الثروة قد وزعت لأجلها توزيعاً

غير متساوٍ بين الاخوة الانسانية ، فلا بد ان يكون القرآن
قد جاء بحل لهذه المسألة المهمة . نعم . صحيح أن لهذه المسألة
أهمية بالغة في مسائل الحياة الانسانية وصحيح كذلك أن
نرجع الى القرآن مبتغين الحل لهذه المسألة، ولكن الطريق
الصحيح المعقول لكل ذلك أن تسأل القرآن نفسه عن
نظريته في توزيع الثروة : أبطريق المساواة يريد توزيع
الثروة أم بطريق العدل ؟ وهل يريد القضاء على التوزيع غير
المتساوي أم على التوزيع غير العادل ؟ ثم هل يريد أن يغير
القاعدة القديمة للملكية الأرض الشخصية تغييراً تاماً أم يُقر
بها ويقتصر على الإتيان فيها ببعض الإصلاحات من غده
وفق نظريته ؟ فبدلاً من أن تملي على القرآن الحكيم
جواباً من عندك على هذه الأسئلة ، عليك أن تحقق المسألة ،
وتسعى لمعرفة جوابه ، فإن كنت مطمئناً بجوابه ، فاقبله ،
وإلا فردّه عليه ، وبشّر الناس بما عندك من الحل لهذه
المسألة ، وقل بكل صراحة إن الحل الذي يعرضه القرآن

لهذه المسألة غير صحيح عندي ، والحل الصحيح لهذه المسألة هو ما أعرضه عليكم أيها الناس من عند نفسي . ولكنك آيت أن تعالج المسألة بهذا الطريق المعقول . قد أخذت نظرية توزيع الثروة وطريقه عن مار كس ولينين ، ثم جئت تفرضها الآن على القرآن كراهاً ، وتحاول أن تجعل الدنيا تظن ، أن آيت هذه بنظرية الشيوعية وإنما هي نظرية القرآن . إن هذا العدوان صريح منك على القرآن إذا أخذه عليك أحد ، قلت إن الماء كان يستعمل في زمن آينا آدم للغسل والشرب فقط وهو الآن يستعمل لحاجات وأغراض أخرى كثيرة ، وإنه كذلك قد تغير طريق استعمال القرآن في هذا الزمان .

تقول إنه لا شك أن الله بين معالم قدرته وعدد نعمه وآلاءه على عباده بقوله تعالى ﴿ والأرض وضعها للأنام ﴾ في سورة الرحمن ، ولكن يجب علينا شكراً لهذه النعم والآلاء أن نعمل حسب مقتضى هذه الآية : أن

أن نجعل الأرض كلها ملكية مشتركة للأنام (المخلوقات) جميعاً (١) . ولا يسعنا إلا أن نقول لك بكل أدب : إنك إن كنت جئت بهذا التكلف في التصرف في الآيات القرآنية لمحو توزيع الثروة غير المتساوي بين الناس ، فإن آية ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ من سورة البقرة أنسب لعملية هذا التصرف وأكثر أداء لغرضك ، فلو أنك

(١) ان هذا الاجتهاد للمؤلف الفاضل قد مررت عليه السنون ، ولكن قد جاء المجتهدون الجدد ممن قد تأثروا بالشيوعية في هذا الزمان بجملة أخرى من القرآن وهي « أن الأرض لله » وأسسوا عليها قصراً عظيماً من القياسات مثل الكرملين : مع أن الآية التي أخذوا منها هذه الجملة تؤدي معنى مخالفاً لما يريدون ، وهي « أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » (الأعراف : ١٥) ولو كانت في القرآن جملة (ان الأرض لله) فقط ، لما تسر أيضاً بحال من الاحوال أن يؤخذ منها أن لا تكون الأرض مملوكة للأفراد بل ينبغي أن تكون ملكيتها للأمة أو الدولة . بل يمكن لمن نجور مثل هذه التأويلات البعيدة أن يقوم في الناس ويدعي أنه لا يجوز أن يكون أى شيء في الدنيا ملكاً شخصياً للأفراد لان الله تعالى يقول في كتابه : « لله ما في السموات والأرض » .

نعمت طريق تفسيرك في هذه الآية ، لاستنبطت منها بكل
 سهولة أنه لا يجوز أن تكون الأرض وحدها بل كل شيء
 في الدنيا ، كالثروة - وقد نسيت وسلمت فيها بقانون
 الإرث خطأ - والمأكل والملبس والأواني والماشية - وقد
 أخطأت عندما سلمت أيضاً بالملكية الشخصية فيها - والمسكن
 والركب وما لهما ملكية جماعية ولا تجوز فيها الملكية الشخصية بحال من
 الأحوال ولما كان من الممكن لك أن تقضي على توزيع
 الثروة غير المتساوي وتستكمل شكر الله تعالى في آن واحد .
 ولا نكاد نقضي العجب من قولك أنه لا ينبغي أن
 يكون عمل النبي ﷺ فيصلاً لتعيين مشيئة القرآن ونظريته
 في أمر من الأمور . والذي قلت لك في هذا الشأن أنه لا
 بد لنا عند استنباط حكم آية من آيات القرآن أن ننظر هل
 جرى العمل به في عهد النبي ﷺ ؟ نقول جواباً على ذلك :
 إن هذه المسألة لا تحل بتاريخ عهد من العهود ، ولعلك لم
 تفكر في العوائب المنطقية لهذا القول فإذا سلمنا في جانب .
 بأن القرآن يريد إخراج الأرض من أيدي الأفراد وجعلها

ملكية اجتماعية ، ثم رأينا - في الجانب الآخر - أن ذلك مما لا يعمل به النبي ﷺ ، ولا خلفاؤه الراشدون في عهودهم ، ولا غيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، بل لم يأت بهذا الرأي أحد من الفقهاء الأئمة في القرون الثلاثة عشر الماضية ، فلا بد لنا إذن من التسليم بأحد أمرين : إما أنه ما فهم القرآن النبي الذي أنزل عليه ﷺ ولا أحد من أئمة الأمة وعلمائها وفقهائها ، ومفسريها ، وإنما سعد بفهمه ماركس وإينجلز ولينين وستالين ، أو أن النبي ﷺ وخلفاءه الراشدين كانوا قد أدركوا مشيئة القرآن ، ولكن لم يوفقوا للعمل بها وإنما وفق له الرفاق الشيوعيون في روسيا . وإذا كانت مسألة مشيئة القرآن لا تحل بتاريخ عهد الرسالة ، فإتعا تحل بالنحو الذي ذكرناه ، فهل أنت مطمئن به ؟ ..

* * *

٤ - تأييد من طاب آضر لنظرية المؤلف

لا شك أن الآية التي استنبط منها المؤلف الفاضل هذه

المسألة، لا نراها بظاهر العين حاملة للقانون الأساسي،
ولكنك أيضاً ما جئت بآية تؤيد نظرية الملكية الشخصية
للأرض، فليس القول الفصل في هذا الباب إلا لأسوة النبي
وسيرته. وأرى، حسب ما أعاني عليه نظري المحدود، أن
الأحاديث المقدسة أيضاً تؤيد نظرية المؤلف وتأويله لآية:
﴿والأرض وضعها للأنام﴾.

قد جات في صحيح البخاري الروايات الآتية
(كتاب غنـد باب كراء الأرض).

١- عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها
بالثـلث والرُّبـع والنصف فقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ
لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ
أَرْضَهُ».

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ
أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

٣ - عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أنه روى
عن أحد أعمامه قول النبي ﷺ : « من كانت له أرض فلا
يُكْرِها بطعام مُسمي ». وفي رواية أخرى قال عمة :
« من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها
بثاث ولا بربع ولا بطعام مُسمي ». وفي صحيح البخاري
نفسه عن ابن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما كان يكرى
مزارعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا
من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ
نهى عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر إلى رافع ، فذهبت معه ،
فسأله ، فقال نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع فقال ابن عمر : « قد
علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد النبي ﷺ بما على
الأربعة وبشيء من التبن » . وفي حديث آخر : أن عبد الله
ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ
أن الأرض تُكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي ﷺ
قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن بعلمه فترك كراء الأرض »

من الممكن أن أكون لم أفهم هذه الأجاديث المقدسة
على وجهها الصحيح ، فأرجو أن توضحها لنا . ولكن إذا كان
معناها ما يبدو عفواً فلا يناسبك أن تحسب المؤلف الفاضل
متأثراً بالشيوعية ومنفعلاً بنظريتها إذ كان لا يرى الملكية
الشخصية للأرض بناء على التصريحات المذكورة ،
بل من الممكن له أن يستشهد لرأيه هذا بالحديث المذكور
في صحيح البخاري وهو أن النبي ﷺ قال : «نحن معاشر الأنبياء
لا نورث ما تركناه صدقة» فإن ذلك يدل دلالة واضحة أن
الانبياء جميعاً كانوا شيوعيين» إلى هذا الحدمن الفطرة (١)
(١) هذا مبحث لا يتعلق بالمسألة في صحيحها ، فلا يمكن أن
نبحث فيه بصدها ولكن زيد ابضاحه على وجه الایجاز خيفة ان
يوقم في قلوب الناس شبهة .

الواقع أن النبي ﷺ كان قد أنفق في عشر السنين
الابتدائية من نبوته كل ما كان بيده من أمواله الشخصية وأموال
زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها ولم يدع له الاقطاع للدين ودعوة
الناس اليه فرصة أن يمال شيئاً لكسب معاشه . ثم كانت معيشته
توقف في المهد الاخير في مكة والمهد الابتدائي في المدينة على الهدايا
التي كان الناس يهدونها له . ثم لما ابتدأت سلسلة فتوح الدولة =

= الإسلامية ، كان الله تعالى جعل له نصيباً مما آفاه على المؤمنين من
 بني النضير من جانب ، وبالجانب الآخر حصل له صلى الله عليه وسلم
 نصيب من اراضي خيبر وفدك مع غيره ممن حضروا الحروب ، وكانت
 قسمت بين المسلمين كما تقسم الفنائم . أما ما قال النبي ﷺ عن المال
 الاول منها ، فهو : إن الله اذا اطعم نبياً طعمة فهي للذي تقوم من
 من بعده ، (أبو داود) . وأما ما قال عن المال الثاني فهو : نحن لا
 نورث ، ما تركناه صدقة ، (البخاري) فلماذا جعل النبي ﷺ
 هذا المال صدقة ، ولماذا كان الانبياء السابقون انما يجمعون
 ما يكسبون في عهد نبوتهم وسيلة لقضاء ايام حياتهم ولا يجمعونه ملكاً
 شخصياً لهم ينقلونه الى اولادهم من بعدهم ؟ يمكن أن يدرك السبب في
 ذلك بأدنى تأمل ، وهو أن الوظيفة المهمة التي كان الله تعالى يبعث
 بها انبياءه عليهم السلام كان من مقتضياتها ان تكون ذواتهم فوق اي
 شبهة قد تخيل الى الناس أنهم يقومون بها يقومون من الدعوة لفرض من
 اغراضهم الشخصية ، فكان الله تعالى يجري على لسان كل نبي من
 الانبياء اعلان لا اسألكم عليه من أجر ، إن اجري إلا على الله ،
 فكانت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه بناء على انه ما كان يجمع
 ما كسبه في عهد نبوته أجراً لنبوته ورسالته ، مما لا علاقة له
 أصلاً بالشوعية .

٥ - الجواب الدخبر لترجمان القرآن

تسلم بأن الآية التي حاول المؤلف إثبات عدم مشروعية الملكية الشخصية منها ، ليست بآية تحمل قاعدة في التشريع ، ولكن أراك تطالبني : حتى بعد ذلك ، بأن آتي بآية من القرآن تثبت مشروعية الملكية الشخصية في الاسلام . فأريد قبل أن استجيب لطلبك هذا أن أذكرك بقاعدة كلية تقول بأنه لا تحمل كل عادة عامة قد سكنت في بابها إلا على جوازها ومشروعيتها . فإذا كان الناس قد جعلوا طريقاً من الطرق ممراً عاماً لهم ورأوا أنه لم يعلق على ناحيته لافتة تمنعهم من سلوكه ، فلا يكون معنى ذلك إلا أن سلوك هذا الطريق جائز ، ولا حاجة لهذا الجواز إلى إذن مثبت ، لأن انعدام النهي عن سلوك هذا الطريق هو في ذاته إذن بسلوكه .

وكذلك مسألة ملكية الأرض : كانت هذه القاعدة جارية في الدنيا منذ آلاف السنين قبل الإسلام

ثم لم يحظرها الاسلام ولم يأمر الناس - أمراً صريحاً
بالتأني والكف عن العمل بها ، وما من قاعدة أخرى تحل
محلها وما ذمها ولو بأي إشارة ، فكان معناه بدون أدنى شك:
أن الله تعالى أقر هذه القاعدة الجارية وأبقى على مشروعيتها ،
ولأجل هذا المعنى نفسه مازال المسلمون ، منذ نزول القرآن
إلى يومنا هذا ، يعملون الأرض ملكاً شخصياً لهم كما كانوا
يفعلون من قبل . فإن كان أحد الآن يدعي عدم مشروعية
هذه القاعدة فعليه أن يأتي بدليل يثبت له دعواه ، بدل أن
يطالبنا بالتدليل على مشروعية هذه القاعدة .

بل الحق أن الأمر لا يقتصر على أن القرآن ما النى
هذه العادة فحسب ، فإنك إذا درست القرآن حق دراسته ،
علمت أنه قد سلم بها على وجهها الإيجابي أيضاً ، وبناء على
ذلك قد أصدر أوامره في الاقتصاد والاجتماع .

أنظر : إن الإنسان أعما يعلق بالأرض غرضين له أساسيين
الزراعة والبناء ، فالقرآن يسلم بالملكية الشخصية على الأرض

لكل من هذين الغرضين ، ففي سورة الأنعام ﴿كُلُوا
 مِنْ نَسَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ (١) ﴾ والمراد بأداء حق الله تعالى في هذه الآية
 أداء الزكاة والصدقة أو أخذها فاذن ما كان هذا الأمر إلا
 على أساس أن يكون بعض الناس ملاكاً للأراضي فيؤتوا
 حق الله من أثمارها وغللاتها ، ولا يكون غيرهم ملاكاً
 للأراضي فيأخذوا حق الله هذا . فقل لي بالله هل ترى القرآن
 الكريم قد أقر النظام القديم في ملكية الأرض بأمره هذا
 أم لم يقره ؟ وهذا ما تؤيده آية أخرى في القرآن وهي :
 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢)) . وقد
 ورد في هذه الآية الأمر بالإتفاق من حاصل الأرض ،
 والجميع متفقون على أن المراد بذلك أداء الزكاة والصدقات .

(١) الأنعام : ١٤١

(٢) البقرة : ٢٦٧

والظاهر أنه لا يأتيهم بهذا الأمر إلا من يكون مالكا
لحاصل الأرض ولا ينفقه إلا على الذين ليسوا أصحاب المال
والأرض. وقديس القرآن أيضاً من تستحقون الزكاة
والصدقات، فقال: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْضَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ... (١) الخ.

أما الغرض الثاني: فقد جاء ذكره في سورة النور،
حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا...
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ (٢)).
نعلم من ذلك أن القرآن الكريم يوثق ملكية
الأرض وإحرازها للسكان أيضاً، ويقر بأنه من حق صاحب
كل ملك ألا يدخل أحد غيره في حدوده بدون إذنه.

وهلم بنا إلى الحديث الآن. وقد سرني تسليمك بكون
أسوة النبي ﷺ قولاً فصللاً في معرفة مشيئة القرآن
(١) التوبة: ٦٥.

(٢) النور: ٢٧ - ٢٨.

وتعيينها ولكن جعلت الأحاديث التي أوردتها في مقالك
 مؤيدة لتأويل المؤلف ونظريته ، مع أنها كلها تثبت الملكية
 الشخصية ولا يريد أحد منها إخراج الأرض من أيدي
 لأفراد وجعلها ملكية اجتماعية . غير أن هذه الأحاديث
 قد تخيل الى المرء أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض
 ومزارعتها وأنه كان ﷺ يريد ألا يكون عند كل رجل
 من الأرض إلا ما يزرعه بنفسه ، ولكن ليس هذا أيضاً
 إلا من قبيل سوء الفهم كما سأبين عن قريب وإننا منشؤه
 أن الانسان يأتي بطائفة من الأحاديث النبوية ثم يعين لها
 معنى خاصاً بنفسه ، وإلا فاذا نظرنا نظرة شاملة في جميع
 أقوال النبي ﷺ وتعامل الصحابة في عهده وعهد الخلفاء
 الراشدين في هذه المسألة ونظرنا أيضاً في قانون الاسلام في
 في باب الأرض ، الذي فهمه أئمة المسلمين في العهد القريب
 لعهد النبوة بنظرهم الشامل في القرآن والحديث وآثار
 الصحابة ، لا يبقى عندنا أدنى ارتياب في أن الاسلام

لا يبيح الملكية الشخصية للأرض فحسب ، بل لا يفرض
على هذه الملكية حداً من الحدود ، ويجعل من حق مالك
الأرض أن يزارع على الأرض التي لا يزرعها ، أو لا يستطيع
أن يزرعها بنفسه ، وأن يكرها إذا شاء .
هذا ، وتعال نستعرض الآن المصادر الحقيقية لقانون
الاسلام في هذه المسألة بكل تفصيل .



الفصل الثاني

ملكية الارض الشخصية

كيف كان نظام الاراضي في عهد النبي ﷺ وخلفائه

الراشدين ؟

يجب ، لفهم هذه المسألة ، أن نعرف أولاً ، أن
الأراضي التي تدخل في حوزة الحكومة الإسلامية ، تنقسم ،
بموجب الشريعة ، أربعة أقسام :

١ - أرض يُسلم عليها أهلها .

٢ - أرض يبقى أهلها على دينهم ويخضعون للحكومة

الإسلامية بمعاهدة بينها وبينهم .

٣ - أرض يتقاد أهلها عنوة .

٤ - أرض لا تكون في ملك أحد (أي عادي الأرض)

وفيما يلي نبين لك الطريق الذي اختاره النبي ﷺ

وخلفاؤه الراشدون في كل قسم من هذه الأقسام الأربعة .

القسم الاول :

أما المبدأ الذي جرى عليه عمل النبي ﷺ في شأن القسم الاول من الأراضي الملوكة ، فهو : « أن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم » (١) وأنه « من أسلم على شيء فهو له » (٢) وكان هذا المبدأ ينطبق على الأملاك غير المنقولة كما كان ينطبق على المنقول منها . ولم يكن ، في هذا الشأن ، فرق بين الضياع الزراعية وغير الزراعية . والذي تشهد به الأحاديث والآثار النبوية ، أن النبي ﷺ لم يتعرض قط في بقعة من بقاع العرب ، لشيء مما كان في أيدي المهتدين إلى الاسلام أدنى تعرض بل بقي كل منهم مالكا لما يملكه قبل إسلامه . وقد شرح القاضي أبو يوسف قانون الاسلام في هذا الشأن بما يلي :

« وسألت ، يا أمير المؤمنين ، عن قوم من أهل الحرب

(١) أبو داود : باب اقطاع الأرضين : الجزء الرابع

ص ٣٦٢ رقم ٢٩٤٣

(٢) كتاب الأموال لأبي عبيد : باب الاقطاع رقم (٦٩٢) ص ٢٨٢

أسلموا على أنفسهم وأرضيهم ، ما الحكم في ذلك ؟ فان
دماءهم أحرام ، وما أسلموا ، عليه من أموالهم فلمهم ، وكذلك
رضوخهم لهم ، وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم
أهلها مع رسول الله ﷺ وكانت أرض عشر ،
وكذلك الطائف والبحرين وأهل البادية إذا أسلموا على
مياهم وبلادهم فلمهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم وليس
لأحد من أهل القبائل ان يبي في ذلك شيئاً يستحق به منه
شيئاً ، ولا يحفر فيه بئراً يستحق بها شيئاً ، وليس لهم
ان يمنعوا الكلاء ، ولا يمنعوا الرعاة ولا المواشي من الماء
ولا حافراً ولا خفكاً في تلك البلدة ، وأرضهم أرض عشر ،
لا يخرجون عنه فيما بعد ، ويتوارثونها ، ويتبايعونها . وكذلك
كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها (١) .

وكذلك كتب في هذا الشأن العالم المحقق في قانون
الاسلام الاقتصادي الامام ابو عبيد القاسم بن سلام :
« وجدنا الآثار عن رسول الله ﷺ والخلفاء بعده قد

« وجدنا الآثار عن رسول الله ﷺ والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيانهم وهي أرض ، عشر ، لاشيء عليهم فيها غيره (١) .

ثم قال فيما بعد :

« كل أرض أسلم عليها أهلها ، فهم مالكون لرقابها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين ، وكذلك مكة ، إلا أنها كانت افتتحت بعد القتال ولكن رسول الله ﷺ من عليهم ، فلم يعرض لهم في انفسهم ولم يغنم أموالهم .. فلما خلصت لهم أموالهم ثم أسلموا بعد ذلك كان إسلامهم على ما في أيديهم ، فلاحقت أرضوهم بالعشر (٢) .

(١) كتاب الاموال : كتاب فتح الارضين صلحاً وسنئها واحكامها : ص : ١٤١ .

(٢) الاموال : باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل بين أرض العشر وغيرها رقم : ١٥٦٠ ، ١٥٦١ ص : ١٢ .

وقد قال الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد :
« وكان ﷺ هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو
له ، ولم ينظر إلى سببه قبل الاسلام ، بل يقره في يده كما
كان قبل الاسلام (١) » .

فهذه قاعدة مطردة ، لم نجد مثلاً واحداً للخلاف فيها
في عصري النبوة والخلافة الراشدة ، وكل ما جاء به الاسلام
من إصلاحات في الحياة الاقتصادية لأبنائه ، إنما جاء بها لما
يأتي من الأيام ، ولم يعرض لهم في شيء مما كان في أيديهم
قبل الاسلام .

القسم الثاني :

ويشتمل القسم الثاني على الدين مادانوا للاسلام ،
ولكنكم رضوا بأن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية
مسالمين مذعنين لقوانينها ، فالبدأ الذي أقره النبي ﷺ في
شأن مثل هؤلاء القوم ، أن على المسلمين أن يقوموا لهم حق

(١) الجزء ٣ ص ٩٩ .

القيام بكل ما صالحوا عليه من الشروط، من غير نقص ولا زيادة. فقد قال ﷺ: «إنكم لعلمكم تقتلون قوماً، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصلحونكم على صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لکم» (١) وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» (٢).

فعلى هذا المبدأ، فقد ترك النبي ﷺ كل من صالحه من أهل نجران وأيلة وأذرعات وهجروا إليها من القبائل الأخرى مقيمين في أراغيتهم وضياعهم وصناعاتهم وتجاراتهم شأنهم من قبل، واكتفى بأن يأخذ منهم من الجزية والخراج ما كان قد صالحهم عليه، وعلى ذلك سار بعده الخلفاء

(١) كتاب الاموال: باب الوفاء لأهل الصلح: رقم ٣٨٨

ص ١٤٣

(٢) ابو داود: الجزء الرابع ص ٢٥٥ حديث رقم ٢٩٣

الراشدون ، فكل مدينة أو قرية في العراق والشام والجزيرة
ومصر وأرمينية أذعن أهلها للحكومة الإسلامية بطريق
المصالحة ، بقي في أيديهم كل ما كانوا يملكون ولم يؤخذ
منهم شيء غير ما صالحوا عليه من المال . ولما نقل أهل
أهل نجران من داخل الجزيرة الى العراق والشام في
عهد عمر رضي الله عنه ، لم يعوض كل واحد منهم بشئ
ما كان يملكه من الاراضي الزراعية والمسكونة في نجران
وحسب ، بل كتب عمر الى امرائه في الشام والعراق :
« أما بعد ، فمن وقعوا به أمراء الشام او العراق فليوسعهم
من خريب الأرض ، وما اعتملوا من شيء فهو لهم
لوجه الله (١) » .

فهذه القاعدة الشاملة أيضاً ، لا يوجد في عصري
النبوّة والخلافة الراشدة مثال واحد ينقضهما ، وقد أجمع
فقهاء الاسلام ولم يكن فيها خلاف بينهم . وقد أثبتنا

(١) كتاب الاموال : رقم ٥٠٣ ص ١٨٩ .

القاضي أبو يوسف كمادة قانونية في كتاب الخراج كما يلي :

« وأما قوم من أهل الشرك صالحهم الامام على أن ينزلوا على الحكم والقسم وأن يؤدوا الخراج ، فهم أهل ذمة ، وأرضهم أرض خراج ، ويؤخذ منهم ماصولحوا عليه ، ويوفى لهم ، ولا يزداد عليهم (١) » .

القسم الثالث :

أما الذين حاربوا المسلمين وقاوموهم حتى غلبوا على أمرهم ولم يدعنوا إلا مكرهين ، فنجد أنهم عوملوا على ثلاثة طرق مختلفة في عهد النبوة والخلافة الراشدة :

الاول : ما اختاره النبي ﷺ في مكة ، وهو قوله للمغلوبين « لا تشرب عليكم اليوم » وعدم تعرضه لهم في نفوسهم وأموالهم ، فقد ظل أهل مكة مقيمين في أراضيهم وضياعهم شأنهم من قبل ، وصارت أرضهم بعد (١) كتاب الخراج ص ٧٥ .

إسلامهم عشرة .

الثاني : ما اختاره النبي ﷺ في خير : وهو أنه لم ير أن يجعل أرضها فيثا موقوفا ، وإن كانت قد أخذت غنوة ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة ، فخمّسها . وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة فكانت هذه ملك أيماهم وما كان فيها غير العشر .

الثالث : ما اختاره عمر بن الخطاب لأول مرة بالشام وسواد العراق ، وبه جرى نظام البلاد المفتوحة من بعده ، وهو أنه لم يقسم بين المسلمين ما افتتحوه من الأراضي ، بل جعلها ملكية جماعية للمسلمين جميعاً ، وأخذ في يده أمرها نيابة عن جماعة المسلمين فكانت أموال الجزية والخراج التي تجبي منها تنفق في فلاح عامة المسلمين ومصلحتهم الجماعية ، فانهم كانوا هم المالكين الحقيقيين لهذه الأراضي المفتوحة حسب النظرية الأساسية . وهذه الصورة الأخيرة ، وإن كان يخيّل إلى الناظر أن

فيها لمعة من تصور « التأميم » أو « الملكية الجماعية »
ولكنك إذا سرت النظر في تفاصيل الكيفية التي تم بها
أمر هذه الأراضي ، اتضح لك أن هذه الملكية الجماعية
لا علاقة لها بتصور التأميم الذي اختلقه ماركس وأتباعه
في هذا العصر .

والواقع أنه لما افتتح المسلمون بلاد العراق والشام
ومصر ، تعرض لعمر الزبير وبلال ومن كان رأيهما من
المسلمين ، وطالبوه بقسمة أراضي هذه البلاد وضياعها
بين المقاتلين من المسلمين كما كان رسول الله ﷺ قسم
بينهم أرض خيبر ، ولكن عمر أبى ذلك . وأيده في
هذا الأمر عثمان ومعاذ بن جبل وغيرهما من أجلاء
الصحابة . وأما الأسباب التي حملت عمر على ذلك فتبين
مما أبداه في ذلك الموقف كبار الصحابة من مختلف
الآراء . قال معاذ : « والله إذن ليكونن ما تكره . .
إنك إن قسمتها ، صار الريع العظيم في أيدي القوم ،

ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد أو المرأة ،
ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الاسلام مسدداً
وهم لا يجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم (١) .
وقال علي : دعهم يكونون مادة للمسلمين (٢) »
وقال عمر : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وأخاف إن
قسمته أن تفسدوا بينكم في المياه (٣) »

فلاجل ذلك قضى عمر ، أن يقر الأراضي في
أيدي أهلها السابقين ويجعلهم أهل ذمة ، ويضرب على
رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج وتنفق الأموال
الحاصلة من هذه الجزية وهذا الخراج في مصالح
المسلمين العامة . وفيما يلي نذكر لك ما بعث به عمر ، الى سعد
بن أبي وقاص ، واليه على العراق ، مطلقاً إياه على رأيه في هذا
الباب ، فقد كتب : « أما بعد ، فقد بلغني كتابك ، أن الناس قد

(١) و (٢) و (٣) : كتاب الاموال : باب فتوح الأرضين
صلحاً رقم ١٥٢ ص ٥٩ وخراج يحيى بن آدم رقم ١٢١ .

سألو ان تقسم بينهم غنائم وما آفأ الله عليهم ، فانظر
 ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع او مال
 فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، وأترك الأرضين
 والأمهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ،
 فانا لو قسمناها بين من حضر ، لم يكن لمن بعدهم شيء (١) .
 فكانت النظرية الأساسية لهذا النظام الجديد أن
 المسلمين هم المالكون الحقيقيون للأراضي ، وليس
 لأصحابها السابقين من منزلة فيها كمنزلة المزارعين ، وإنما
 تعاملهم الحكومة بالنيابة عن المسلمين (٢) فإن كان هذا
 (١) كتاب الاموال : باب فتوح الأرضين صلحاً رقم ٥٠ ض ٥٩ .
 (٢) وهذه النظرية يوضحها قول عمر لعتبة بن فرقاد بن
 اشترى أرضاً على شاطئ الفرات : « ممن اشتريتها ؟ » قال : « من
 أربابها » فلما اجتمع الهاجرون والأنصار عند عمر قال : « هؤلاء
 أهلها فهل اشتريت منهم شيئاً ؟ » قال : « لا » قال : « فارددها على
 من اشتريتها منه وخذ مالك » (الاموال : رقم ١٩٦ ص ٧٧)
 وكذلك حدث بزبد بن هارون عن هارون عن المسعودي عن أبي عون
 الثقفي قال : « أسلم دهقان على عهد علي ، فقام علي رضي الله عنه فقال :
 « وأمانت فلاجزية عليك » وأما أرضك فلننا » (الاموال : رقم ٢٠٦ ص ٨٠ .

تأميماً ، فإنما هو تأميم الخراج لتأميم الاراضي ، لأن الحقوق التي نالها ملاك الاراضي بعد أن أصبحوا أهل ذمة ما كانت مختلفة عن حقوق الملكية فعلاً ، ولم يُضرب عليهم من قبل الحكومة أو المسلمين شيء غير الخراج ، وظلوا يتمتعون بحقوق التبائع والرهن والإرث كذي قبل . وهذا ما بينه القاضي أبو يوسف في صورة قانونية كما يلي :

« وأيما ارض افتتحها الإمام عنوة ، فقسّمها بين الذين افتتحوها ، فإن رأى أن ذلك أفضل ، فهو في سعة من ذلك وهي أرض عشر ، وإن لم يرقسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السواد فله ذلك ، وهي أرض خراج ، وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم ، وهي ملك لهم يتوارثونها ، ويتبايعونها ، ويضع عليهم الخراج ولا يكلفوا

من ذلك ما يطبقون (١) » .

القسم الرابع :

فهذه الأقسام الثلاثة المذكورة لأراضي كان يملكها
مختلف الناس وأقروا عليها بعد قيام النظام الإسلامي ، أو
كان التغيير الذي حدث في ملكيتهم في تغيير الأيدي فقط
لا في نظام الملكية نفسه . واما الآن ان ننظر في الطريق
الذي اختاره النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون من بعده في
الأراضي التي كان يملكها او لم يعد يملكها أحد ، فمثل
هذه الأراضي كان مشتملا على نوعين :

١ - الموات : عادي الأرض التي مات أهلها ،
أو التي لم يكن لها أهل من قبله ، أو كانت مغيض
ماء أو أجمة .

٢ - الصوافي : أي ما أصفته الدولة عن أراضي
(١) كتاب الخراج : فصل في إسلام قوم من أهل الحرب
وأهل البادية على أرضهم وأموالهم ص ٧٥ .

البلاد ، وكانت مشتملة على أنواع أحدها : أرض نخلي عنها
أهلها وجعلوها للحكومة أن تصنع بها ماشاء . والثانية :
أرض أصفها الحكومة بعد إخراج أهلها عنها ، كأراضي
بي النضير حول المدينة ، والثالثة : أرض أصفيت في
البلاد المفتوحة كالتي كان يملكها كسرى وأمرته
في العراق ومات أهلها في الحرب أو هربوا ، وكان
غير قد أصفها .

وسنين لك فيما يلي ، ما لكل واحد من هذين
القسمين من أحكام ، كل قسم على حدة :
مفوق الملكية على أساس العمارة :

وقد أحيانا النبي الكريم ﷺ في أمر الموات ، ذلك
المبدأ القديم الذي به بدأت ملكية الأرض في الدنيا
فإن الإنسان لما بدأ يعمر هذه الكرة الأرضية في أول
أمره ، كان الذي جرى عليه للعمل ، أن كل أرض
إذا اجتازها احد صارت ملكه ، وكل أرض إذا عمرها

أحد الناس وأصلح شأنها وجعلها قابلة للانتفاع ، فهو
أحق من غير باستعمالها والانتفاع منها . وهذه القاعدة
هي أساس جميع حقوق الانسان الملكية في سائر
عطايا الفطرة ومنحها . وهذا ما قد أكده النبي
ﷺ في غير مرة كما جاء :

عن عائشة عن النبي ﷺ قال : « من أمر
أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » وقال عروة :
قضى به عمر في خلافته (١) وعن يحيى بن عروة عن
أبيه أن النبي ﷺ قال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي
له (٢) » وعن الحسن بن سمرة عن النبي ﷺ قال :
« من أحاط جانطاً على أرض فهي له (٣) » وعن أسمر

(١) وقد عد القاضي أبو يوسف وإمام أبو عبيد رَحِمَهُمَا
الله عشرة أنواع لمثل هذه الأراضي في كتابهما (راجع كتاب
الخراج : فصل في ذكر القطائع ص ٦٨ ٥٠٠)

(٢) رواه أبو داود الجزء ٤ ص ٢٦٦ رقم ٤٩٥٠ والبخاري
٣ - ٧٠ باب من أحيا أرضاً ميتاً ، والاموال رقم ٧٠١ ص ٢٨٦
(٣) أبو داود : باب في إحياء الموات : الجزء ٤ ص ٢٦٦ رقم ٢٩٥٣

ابن مضرس قال أتيت النبي ﷺ فبايعته فقال : « من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له » فخرج الناس يتعادون ويتخاطبون (١) . وعن غروة قال : ان رسول الله ﷺ قضى أن الأرض أرضُ الله ، والعباد عباد الله ، ومن أحياء مواتا فهو أحق بها ، جاءنا بهذا عن النبي ﷺ الذين جاؤوا بالصلوات عنه (٢) .

ولم يقتصر النبي ﷺ على تجديد هذه القاعدة الفطرية وتأكيدها ، بل زاد عليها قاعدتين : إحداهما : أنه إذا عمر أحد أرضا مملوكة لغيره فلا يستحق ملكيتها بمجرد عمارته إياها . والثانية : أنه من أمسك أرضا بأن يحيط عليها حائطاً أو يعلمها بعلم ثم لم يعمرها بعمل ، سقط عنها حقه بعد ثلاث سنوات . أما القاعدة الأولى فقد ينسبها بما يلي :

(١) أبو داود : باب في إقطاع الأرض : الجزء ٤ ص ٢٦٤ رقم ١٩٤٧ .

(٢) أبو داود : باب في إقطاع الأرضين رقم ٣٩٥٢ .

عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله ﷺ : « من
أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (١) وأما
القاعدة الثانية فرجعها إلى الروايتين الآتيتين :
آ - عن طاووس قال : قال رسول الله ﷺ : (عادي
الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد ، فمن أحيا
أرضاً ميتة فهي له ، ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث
سنين (٢) .

ب - عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال على المنبر : « من أحيا أرضاً ميتة فهي
له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » وذلك أن
رجالاً كانوا يمتدحرون من الأرض ما لا يعملون (٣) .

(١) أبو داود : باب احياء الموات جزء ٤ ص ٢٦٥ رقم ٢٩٤٩
والخراج ص ٧٧ من طريق آخر ، والا. وال ص ٢٨٦ رقم ٧٠٢ .
(٢) كتاب الخراج : في باب موات الأرض في الصلح
والعنوة وغيرها ص ٧٧ .

(٣) كتاب الخراج : باب في موات الأرض في الصلح والعنوة
وغیرها ص ٩٧ .

وهذا مما قد أجمع عليه الفقهاء كلهم وليس بينهم خلاف
إلا في : « هل يصبح المرء مالكا لأرض ميتة بمجرد
عمارته أم لا بدله لتحقق الملكية وثبوتها من إذن الحكومة ،
واقرارها ؟ » فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بد من إذن
الحكومة ، ورأى أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد بن
حنبل وغيرهم من الأئمة أن الأحاديث في هذا الباب
واضحة ، فلا يتوقف حق العامل في ملكية أرضه على
إذن الحكومة ، وهو يصبح مالكا لأرضه على ما قد
خوّل الله ورسوله من الحق . وللحكومة أن تسلم بحقه
وتقرّه عليه إذا رفع إليها الأمر عند النزاع . وقد
فرق مالك بن أنس بين الأراضي المجاورة للعمارات
والأراضي الساقطة البعيدة عنه ، ورأى أن الأراضي من
القسم الأول مستثناة من هذا الحكم ، وأما الأراضي
من القسم الثاني فلا يشترط في ملكيتها منحة الإمام
أو عطاؤه . فهي تصبح ملكا للرجل بمجرد إحيائه لها .

وكان ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن
عبد العزيز في هذا الباب، أنه إذا عمر المرء أرضاً من
الأراضي ظاناً إياها من الأراضي الساقطة غير المملوكة
لأحد، ثم جاء رجل آخر وأثبت أنها له، خير في أمره :
إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجره عمله
أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن (١)

القطاع من صايب الأمر :

وقد أقطع النبي ﷺ، وكذلك خلفاؤه الراشدون
من بعده كثيراً من الناس قطعاً من الموات والصفايا، وذلك
مما توجده شواهد كثيرة في الأحاديث والآثار، نذكر

(١) والاستزادة راجع كتاب الخراج لأبي يوسف. فصل

في موات الأرض في الصلح والعنوة ص ٧٥-٧٩ : وكتاب الأموال

لأبي حنيفة : باب فتح الأرض تؤخذ عنوة من رقم ١٤٢ الى رقم

٢٥٨ . وقد جمع الشيخ علي التقي في كتابه « كنز العمال » كل ما

ما يتعلق بهذه المسألة من الأحاديث والآثار . فمن شاء الاستقصاء في

هذا الباب : فليراجع البحث في إحياء الموات في الجزء الثاني من

الكتاب المذكور .

طرفاً منها فيما يلي :

١ - عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال :
أقطعني رسول الله ﷺ وعمر بن الخطاب ، أرض كذا
وكذا ، فذهب الزبير الى آل عمر فاشتري نصيبه منهم ،
فأتى عثمان ، فقال : أن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي
ﷺ أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، وإني
اشتريت نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائر
الشهادة له وعليه . رواه احمد (١)

٢ - وعمر علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي ﷺ
أقطعه أرضاً في حضرموت (٢)

٣ - وعن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ
أقطع الزبير بخير ارضاً فيها شجر ونخل . ومن حديثها

... (١) نيل الاوطار : باب اقطاع الاراضي ...
... (٢) نيل داود : باب في اقطاع الارضين جزء : ٤ ص ٢٥٨ .
رقم ٢٩٣٩ .

أيضاً أن النبي ﷺ أقطع أرضاً من بني النضير . وروى
أحمد وأبو داود أيضاً أنه ﷺ أقطعه - أي الزبير - حضرة
فرسه ، فاجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه ، فقال
اعطوه من حيث بلغ سوطه (١)

٤ - وعن عمرو بن دينار قال : لما قدم النبي ﷺ
المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (٢)

٥ - عن أبي رافع قال : أعطاهم النبي ﷺ أرضاً
فمجزوا عن عمارتها فباعوها في زمن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه بثمانية آلاف دينار أو بثمانية الف درهم (٣)

٦ - وعن ابن سيرين قال : أقطع رسول الله ﷺ
رجلاً من الأنصار - يقال له سايط ، وكان يذكر من
فضل - أرضاً ، قال في كان يخرج إلى موضع أرضه تلك فيقيم بها
(١) الاموال : باب الاقطاع ، حاشية الصفحة ٢٧٣

رقم ٢

(٢) الخراج : فصل في ذكر القطائع - ج : ص ٧٣ .

(٣) الخراج : ص ٧٣ .

الابام ثم يرجع فيقال له: لقد نزل بذلك (١) القرآن كذا وكذا،
 وقضى رسول الله ﷺ ، كذا وكذا ، قال : فانطلق إلى
 إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله إن هذه
 الأرض التي أقطعتها قد شغلني عنك ، فاقبلها مني ،
 فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك . فقبلها النبي ﷺ فقال
 الزبير : يا رسول الله أقطعتنيها ، قال : فأقطعها لياه (١)

٧- وعن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله ﷺ
 أقطعه المقيق أجمع (٢) .

٨- وعن عدي بن حاتم أن رسول الله ﷺ أقطع فُرات
 ابن حيان المجلي أرضاً باليمامة (٣)

٩- وعن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : خرج
 رجل من أهل البصرة من ثقف ، يقال له نافع أبو

(١) الاموال : رقم ٦٧٥ ص ٢٧٢ - ٢٧٣

(٢) الاموال : رقم ٦٧٧ ص ٢٧٣

(٣) الاموال : رقم ٦٧٨ ص ٢٧٤

عبد الله ، فقال لعمر بن الخطاب : إن قبلنا أرضاً بالبصرة
ليست من أرض الخراج ولا نضر بأحد المسلمين ، فإن
رأيت أن تقطعها أخذ فيها قضباً خلي ، فافعل . فكتب
عمر إلى أبي موسى الأشعري : إن كانت كما يقول
فأقطعها إياه (١)

١٠ - عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة من
أصحاب النبي ﷺ : الزبير ، وسعداً ، وابن مسعود ، وأسامة
ابن زيد ، وخباب بن الأرت (٢) .

١١ - وقد روى القاضي أبو يوسف بطرق عديدة ،
أن عمر كان أصفى كل أرض كانت لكسرى ، أو لأهله
أو لرجل قتل في الحرب ، أو لحق بأرض الحرب ، أو
مفيض ماء أو دير يريد .. فكان عمر يقطع لهذه
لمن أقطع (٣) .

(١) الاموال : رقة ٦٨٧ س ٢٧٧

(٢) الاموال : باب الاقطاع رقم ٥٨٩ س ٢٧٨

(٣) الخراج : فصل في ذكر القعائع ص ٦٨ - ٦٩

القاعدة الشرعية في إقطاع الأرض :

وما كان هذا الطريق لاقطاع الأراضي من قبل
عطايا الملوك وجوائزهم ، بل كانت له قواعد نجدها في
الأحاديث والآثار .

القاعدة الأولى :

أنه من أقطع أرضاً تركها ثلاث سنين ولم يعمرها ،
بطلت قطيعته ، وقد جاء القاضي أبو يوسف تأييداً لهذه
القاعدة بالرواية الآتية :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله ﷺ أقطع
لأناس من مزينة ، أو جهينة أرضاً فلم يعمروها ، فجاء
قوم فعمروها ، فخاصمهم الجهنيون ، أو المزينون ، إلى
عمر بن الخطاب فقال : (لو كانت مني أو من أبي بكر
لرددتها ، ولكنها قطيعة رسول الله ﷺ) ثم قال : من
كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها

قوم آخرون فهم أحق بها (١) .

القاعدة الثانية :

أن القطعة التي لا يعمل عليها صاحبها على الوجه الصحيح ، قد يعاد فيها النظر . وتأيداً لهذه القاعدة ساق أبو عبيد في كتاب (الأموال) ويحيى بن آدم في كتاب (الخراج) الرواية الآتية :

عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ أقطعه العقيق أجمع . قال : فلما كان زمان عمر ، قال لبلال : إن رسول الله ﷺ لم يقطعه لك لتحتجزه عن الناس ، إنما أقطعتك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورُدَّ الباقي (٢) .

القاعدة الثالثة :

- (١) الخراج : فصل في ذكر القطائع ص ٧٢
(٢) الأموال : باب احياء الارضين : رقم ٧١٢ ص ٢٩٠ ،
ورواه يحيى بن آدم رقم ٢٩ .

أن الحكومة لا تقطع الناس إلا الموت أو الصفايا،
ولا يحل لها أن تنتزع الأرض من أحد وتقطعها غيره،
أو تسلط على رؤوس أصحاب الأراضي الحقيقيين رجلاً
كالقطاعي في العصر الحاضر، يستبد بحقوق الملكية دونهم
ويجعلهم كالمزارعين في أراضيهم التي انتزعت من أراضيهم
التي انتزعت منهم حقوق الملكية فيها.

القاعدة الرابعة :

أن الحكومة لا تقطع الأراضي إلا من كانوا في
حقيقة الأمر قد قاموا بخدمة مشكورة للمصلحة الجماعية،
أو من كانت تعلن بهم الآن خدمة من هذا النوع، أو
من كان إقطاعهم أرضاً من الأراضي يلائم المصلحة
الجماعية بوجه من الوجوه. أما المطايا والقطائع الملكية
التي ينعم بها ندماء السوء والمتملقون في بلاط الملوك،
أو التي ينعم بها الأمراء الظلمة الفسقة، على رجال قاموا
بخدمات للمصلحة الجماعية، فلا يمكن، بوجه من الوجوه،

أن تعد من العظايا المشروعة أبداً .

الطريقة السريعة في الأراضي والعقارات :

والذي قام عليه بناء القاعدتين الأخيرتين هو ما جاء به النبي ﷺ ثم خفأوه الراشدون من بعده من الأعمال . وهذا ما أوضحه القاضي أبو يوسف بما يلي :

وحدثني بعض أهل المدينة من المشيخة القدماء قال : « وجد في الديوان أن عمر رضي الله عنه أصفى أموال كسرى ، وآل كسرى ، وكل من فر من أرضه ، وقتل في المعركة ، وكل مغيض ماء ، أو أجمة فكان عمر رضي الله عنه يقطع من هذه لمن يقطع » قال أبو يوسف : « وذلك بمنزلة الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث ، فالإمام العادل أن يحجز منه ويعطي من كان له غناء في الإسلام ، ويضع ذلك موضعه ولا يجاني به... لأن من أقطعه الولاية المهديون فليس

لأحد أن يرد ذلك . فأما من أخذ من واحد وأقطع
آخر ، فهذا بمنزلة مال غصبه واحد من واحد
وأعطى واحداً (١)

ثم قال بعد :

« وكل من أقطعه الولاية المهديون أرضاً من أرض
السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن
يقطع منها فلا يحل لمن يأتي بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك
ولا يخرج منه من يدي من هوفي يده وارتأ أو مشترياً (٢) » .
ثم ختم البحث بقوله :

« فقد جاءت هذه الآثار . بأن النبي ﷺ أقطع
أقواماً ، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا ، ورأى رسول
الله ﷺ الصلاح فيما فعل من ذلك ، إذ كان فيه تألف
على الاسلام ، وعمارة للأرض » وكذلك الخلفاء إنا

(١) الخراج : فصل في ذكر القطائع ، ص ٦٨ - ٦٩ .

(٢) الخراج : فصل في ذكر القطائع : ص ٧٢ .

أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو ،
ورأوا أن الأفضل ما فعلوا . ولولا ذلك لم يأتوه ، ولم يقطعوا
حق مسلم ولا معاهد (١) .

وهذه التصريحات كلها ، إنما جاء بها القاضي أبو
يوسف ، جواباً على سؤال الخليفة هارون الرشيد إياه ، عن
رأي الشريعة في القطائع وإلى أي حد يجوز لصاحب الأمر
أن يقطع الناس أو يصادرهم على أراضيهم . ومعنى ما أجاب
به القاضي أبو يوسف على هذا السؤال ، أن إقطاع الحكومة
الناس - من حيث هو - لامشاحة فيه ، ولكن ليس كل
من أقطع أو أقطع بسوء ، فمطية أعطائها الحكام العادلون
المتدينون المهديون المتقون الصالحون ، وأعطوها بالاعتدال
والقسط ، وأعطوها الذين لهم سابقة في الإسلام ، أو الذين
يعملون على خدمة الدين والأمة ، أو الذين يقومون بأعمال
نافعة ، على الأقل ، راعطوها لغرض يعود منه النفع العظيم
(١) الخراج : فصل في ذكر الفطائع : ص ٧٤ .

على الأمة ، أو الدولة على الوجه العام ، وأعطوها من مال
 تجوز أن يعطوها منه . وعطية أخرى قد أعطاها الظلمة
 للفسقة ، الذين يتبعون شهواتهم ، ويتخذون أهواءهم إلههم ،
 وأعطوها المفسدين الأشرار ، لأغراض فاسدة سيئة ،
 وأسرفوا في إعطائها ، وإعطوا من مال ليس لهم أن يعطوا
 منه . فهاتان عطيتان مختلفتان ما حكمها بسواء . فالمعطية
 الأولى مباحة يقتضي العدل أن يُقرَّ عليها ، والثانية غير
 مباحة يقتضي العدل أن تُبطل وتُلغى . ومن الظلم الشنيع
 أن يُنظر إليهما نظرة واحدة .

مر من حقوق الملكية :

وهذه الشواهد تعرض لنا صورة واضحة لما جرى
 عليه العمل في شأن الأرض في ذلك الزمان الذي فسرفيه
 القرآن من نزل عليه ، والذين استفادوا من صحبته ، واغترفوا
 من بحار علمه واستناروا بنور هديه ﷺ ، فانكست
 بهاليمه مرآة أقوالهم وأعمالهم ، فشكل من ينظر في تعامل

أهل هذا الزمان ، ، فانه لا يكاد يحظر بياله ، أن المبدأ
الذي كان نصب عين الاسلام في باب الأرض ، هو أن
يؤمها ويخرجها من أيدي الافراد ويجعلها ملكية جماعية
بل الذي يثبت من تعامل أهل ذلك الزمان نبوتاً قضيماً ،
هو أن الصورة الفطرية الصحيحة الوحيدة في نظر الاسلام ،
إنما هي أن تكون الأرض ملكية للأفراد . فلاجل ذلك
ما اكتفى النبي ﷺ بأن يقر على الملكية القديمة في معظم
الأحوال ، بل كان كلما النى ملكية . أحدث مكانها ملكية
جديدة أخرى وفتح الباب لقيام الملكيات الجديدة على
الأراضي غير المملوكة للمستقبل . ووزع الصوافي من
أراضي الدولة بين مختلف الأفراد ، وخولهم فيها حقوق
الملكية ، ولم يحظر بياله مبدأ التأميم في حين من الأحيان .
وكل ذلك يدل على أن الاسلام ما أقر نظام الملكية القديم
من حيث هو منكر لا مندوحة عنه ، بل أقره من حيث
هو مبدأ الحق .

وأدل من ذلك على ما نقول ، ماورد عن النبي
 ﷺ من الأحكام في حرمة حقوق الملكية . فقد روى الامام
 مسلم من طرق متعددة عن هشام بن عروة عن أبيه ، أن
 أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد ، أنه أخذ شيئاً
 من أرضها ، فخاصمته إلى مروان بن الحكم ، فقال سعيد :
 أنا آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله
 ﷺ ، قال وما سمعت من رسول الله ﷺ ؟ قال : سمعت
 رسول الله ﷺ يقول : « من أخذ شبراً من الأرض ظلماً
 طُوقه إلى سبع أرضين » . فقال له مروان : لا أسألك يمينه
 بعد هذا (١) .

وكذلك جاء الإمام مسلم برواية في هذا المعنى نفسه
 عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما . وروى أبو داود
 والترمذي من طرق متعددة أن النبي ﷺ قال : ليس لعرق
 (١) صحيح مسلم الجزء ٥ ص ٥٧ - ٥٨ كتاب المماقاة
 والزراعة : باب تحريم الظلم وغصب الأرض .

ظالم حق (١) »

وعن دافع بن خديج أن النبي ﷺ قال : « من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته (٢) » .

وعن عمرو أن رجلاً غرس في أرض رجل من

الانصار من بني يياضة نخلاً فاختصها إلى النبي ﷺ ، فقضى

للرجل بأرضه ، وقضى على الآخر أن ينزع نخله : قال ،

فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالقؤوس ، وإني أنخل عم (٣) » .

فماذا تشهد هذه الأحكام والآثار ياترى ؟ أبان ملكية

الأرض الفردية كانت منكرًا أراد الاسلام أن يحجوه ولكنه

(١) أبو داود : باب في احياء الموات : ص ٢٦٥ جزء ٤

رقم ٢٩٤٩ عن سميد بن زيد ، وقد أخرجه النسائي مرسلًا وقال

الترمذي فيه حديث حسن غريب . والمراد بالمرق الظالم : من غرس

أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة .

(٢) أبو داود : باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها :

جزء ٥ ص ٦٤ رقم ٣٢٦١ والاموال : رقم ٧٠٦ ص ٢٨٧ .

(٣) الاموال : باب احياء الأرضين واحتجازها رقم

٧٠٥ ص ٢٨٦ - ٢٨٧

نَحْمِلُهُ عَلَى كَرِهِ مِنْهُ ، أَمْ بَانَهَا كَانَتْ حَقًّا مَشْرُوعًا مَبَاحًا
فُرض على الافراد وعلى الحكومة كذلك ، أن يُراعوه
وَيَحْتَرِمُوهُ نَحْوَ الاحترام ؟ ..



الفصل الثالث

مسألة المزارعة (١)

نريد في هذا الفصل ، أن نناقش الروايات التي يعتمد عليها أولئك الذين يذهبون إلى أن الشريعة الإسلامية تريد تحديد ملكية الأرض بعمل الإنسان فيها بيده . ويظنون أنها قد نهت عن المزارعة وكراء الأرض لهذا الغرض . فلاجل تحقيق هذه المسألة نستعرض فيمايلي ، جميع الروايات التي يقوم عليها بناء هذه الدعوى ، ثم نقدها من حيث الرواية أولاً ومن حيث الدراية بعدئذ ، لتبين موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة .

ونحن إذا تتبعنا كتب الحديث ، علمنا أن الروايات التي قد ورد فيها النهي عن مزارعة الأرض أو كرائها ، أو (١) المزارعة لغة : المعاملة على الأرض يعمض ما يخرج منها وكذا الخبارة والمحاظلة في بعض مآنيها راجع تاج المروس : المزارعة ج ٥ ص ٣٦٨ والخبارة ج ٣ ص ١٦٧ والمحاظلة ج ٧ ص ٢٨١ .

جاء فيها أن من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو ليعملها
أخاه ليزرعها ، إنما رويت عن ستة نفر من الصحابة رضوان
الله عليهم أجمعين وهم : رافع بن خديج ، وجابر بن عبد الله ،
وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وثابت بن الضحاك ،
وزيد بن ثابت . وفيما يلي نذكر ما روي عن كل منهم على
حدة إيضاحاً للمسألة .

الروايات عن رافع :

إن أشهر الروايات وأكثرها في هذا الباب ما روي

عن رافع بن خديج ، فدونك رواياته :

١ - قال رافع بن خديج : « كنا نحقل الأرض

على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والرابع والطعام

المسمى ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومي ، فقال : هانا

رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا ، وظواعية الله ورسوله

أنقع لنا ، هانا أن نحقل بالأرض فنكريها على الثلث والرابع

والطعام المسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها ،

وكره كراءها وما سوي ذلك (١) »

٢ - عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال : آتاني ظهير فقال : « لقد نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافعا . فقلت : وما ذاك ؟ ما قال رسول الله ﷺ فهو حق » قال : سألني كيف تصنعون بمحافلكم ؟ فقلت : يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير . قال فلا تفعلوا ، إزرعوها ، أو أزرعوها ، أو أمسكوها (٢) » .

٣ - عن أبي أبي نعيم ، حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا ، فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها ، فسأله : « لمن الزرع ولمن الأرض ؟ » فقال : « زرعي يبذري وعملي ، ولي الشطر ، ولبنى فلان الشطر » فقال : أريتهما ، فردّ

(١) صحيح مسلم : باب كراء الأرض بالطعام : ج ٥ ص ٢٣ .

(٢) صحيح مسلم : باب كراء الأرض بالطعام : ج ٥

ص ٢٣ - ٢٤ .

الأرض على أهلها وخذ نفقتك (١) .

٤ - عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : « نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعاً ، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها يعض خراجها أو بدراهم وقال : إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها (٢) » .

٥ - عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : « نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة أو المزابنة » وقال : إنما يزرع ثلاثة ، رجل له أرض فيزرعها ، ورجل منحه أرضاً فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضاً بذهب أو قضة (٣) .

١ (١) أبو داود : باب المزارعة جزء ٥ ص ٦٣ رقم ٣٢٦٠ . قال الشوكاني عن اسناد هذا الحديث : فيه بكير بن عامر البجلي وهو يتكلم فيه (نيل الأوطار ، باب فساد العقد إذا اشترط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بمئنه) جزء ٥ ص ٢٣٤ .

(٢) الترمذي : باب المزارعة ج ٥ ص ١٥٥ عارضه الاحودي على سنن الترمذي لابن العربي المافري .

(٤) أبو داود : في باب التشديد في المزارعة جزء ٥ ص ٦٣ رقم ٣٢٥٨ أخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً وأخرجه ابن ماجه .

٦ - عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أنه روى عن
أحد أعمامه قول النبي ﷺ: «من كانت له أرض فلا يكرها
يطعام مسمى» وفي رواية أخرى قال عمه: «من كانت له
فليزرعها، أو ليؤزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا بربع
ولا بطعام مسمى (١)».

٧ - عن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا أبو
رافع من عند رسول الله ﷺ فقال: «نهانا رسول الله ﷺ
عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق
بنا، نهانا أن نزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها، أو منيحة
يمنحه رجل (٢)».

٨ - قال بكير: حدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول:
«كنّا نكرى أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث
رافع بن خديج». وفي رواية أن ابن عمر قال: «كنّا لا نرى
(١) أبو داود: باب في التشديد في المزارعة جزء ٥ ص ٦٢ رقم
٣٢٥٤ وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .
(٢) أبو داود: باب في التشديد في المزارعة جزء ٥ ص ٦٢ رقم ٣٢٥٤.

بالخبر بأساً حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله ﷺ
نهى عنه « وزاد في رواية : « فتركناه من أجله (١) » .

الروايات عن جابر بن عبد الله :

وأكبر ما أخذ للأحكام الدالة على هذا المعنى بعد
الروايات الواردة عن رافع بن خديج ، الأحاديث المروية
عن جابر بن عبد الله وهي :

١ - نهى رسول الله ﷺ عن كراه الأرض (٢) .

٢ - نهى عن المخاربة (٣) .

٣ - نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجرٌ

أو حظ (٤) .

٤ - « من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها

(١) مسلم : باب كراه الأرض ج ٥ ص ٢٠٠ ، ٢٠١ بالترتيب

(٢) مسلم : باب كراه الأرض ج ٥ ص ١٨ .

(٣) مسلم : باب كراه الأرض ج ٥ ص ١٧ .

(٤) مسلم : باب كراه الأرض ج ٥ ص ١٩ .

فليزرعها أخاه» وقد ورد هذا الحديث في مختلف الروايات بصيغ مختلفة ففي رواية: «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنعها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه» وفي رواية «فليهبها أو ليُعمرها» وفي رواية (ولا يؤجرها إياه) وفي رواية (ولا يكرها (١)).

٥ - (نهى عن بيع الأرض البيضاء ستين أو ثلاثاً)
(وفي رواية (عن أبي ع السنين (٢)).

٦ - [سمع رسول الله ينهى عن المزابنة والحقول (٣)]

٧ - سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من لم يذر الخبارة فليؤذن بحرب من الله ورسوله (٤)).

(٤) أبو داود: باب في الخبارة ج ٥ ص ٦٦ رقم ٣٢٦٤:

(١) مسلم: باب كراء الأرض ج ٥ ص ١٩، ٢٠، ١٩، بالتريب البخاري - ابن ماجه .

(٢) مسلم: باب كراء الأرض ج ٥ ص ٢٠ .

(٣) أبو داود: باب لخبارة ج ٥ ص ٦٦ رقم ٣٢٦٣ ٣٢٦٢

الروايات عن أبي هرير وأبي سعيد الخدري

وثابت بن الضحاك وزيد بن ثابت .

قال أبو هريرة : قال رسول الله ﷺ : من
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي
فليمسك أرضه (١)

وقال : [إن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة
والمزابنة (٢) .

وقال أبو سعيد الخدري : (إن النبي ﷺ نهى
عن المزابنة : والمحاقلة) . والمزابنة : اشتراء الثمر في رؤوس
النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض (٣) .

وعن ثابت بن الضحاك وزيد بن ثابت : [نهى
رسول الله ﷺ عن المخابرة . قلت وما المخابرة ؟ قال : أن

(١) مسلم : باب كراء الأرض جزء ٥ صفحة ٢١

(٢) مسلم : باب كراء الأرض جزء ٥ صفحة ٢١

(٣) مسلم : باب كراء الأرض جزء ٥ صفحة ٢١

تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (١) :

نقد الروايات المذكورة من ناحية النقل :

هذه هي الروايات التي يعتمد عليها ، ويستند إليها ، من ذهب إلى أن الاسلام نهى عن المزارعة أو كراه الأرض بالنقود ، وأمر ألا يزرع الانسان أرضه إلا بنفسه أو يعطيها غيره مجاناً . وأغلب الظن أننا قد أتينا هنا بكل ما في هذا المعنى من الروايات ، ولم تقتنا من هذه السلسلة رواية ذات بال جديرة بالذكر . فتعال ننظر في هذه الروايات نظرة الناقد المستبصر ، لنعرف هل ذهب الاسلام - حقاً - إلى ما جاء في هذه الروايات من وجهة وخطة في عملية باب الأرض وزراعتها ؟

إنه لا يخفى على أحد أن النبي ﷺ ، ما كان

(١) أبو داود : جزء ٥ صفحة ٦٧ رقم ٣٢٦٥ عن زيد بن ثابت .

مفتياً أو مرشداً وحسب ، بل كان مع ذلك حاكماً
 لبلاده ، وكانت بيده إدارة أمرها وتسيير شؤونها كلها .
 وكذلك يعرف الجميع ، أنه لم تكن مسألة
 الأرض مسألة مؤقتة عارضة ، تتعلق بالحياة الشخصية
 الذاتية لنفر يسير ، حتى يسر بحكمها إليهم دون غيرهم ،
 بل كانت هذه المسألة ، مما يتعلق بإدارة البلاد كلها ،
 وتتأثر به معيشة مئات الألوف من الأهالي بوجه دائم .
 فينبغي أن يكون كل ما اختاره النبي ﷺ ، من الخطة
 العملية ، شيئاً معروفاً ظاهراً كل الظهور في عهده هو ﷺ
 وعهد خلفائه الراشدين من بعده .

ثم إن الذي له أدنى إلمام بسيرة النبي ﷺ
 ومنزلته وسيرة خلفائه الراشدين ، وأحوال الصحابة
 عامة لا يكاد ، بل لا يمكن أن يخطر بباله أنه ﷺ
 كان من الذين يقولون ما لا يفعلون ويذمون شيئاً ثم يذرونه نافذاً
 رائجاً أو أنه ﷺ كان يريد القضاء على طريق وإحلال غيره
 محله ، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، عصوا أمره ولم

يُظهِمُوهُ فِي مَا قَالَ ، أَوْ كَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى عِلْمٍ
بَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرِيدُ الْقَضَاءَ عَلَى طَرِيقٍ وَاسْتِبْدَالٍ
غَيْرِهِ بِهِ ، وَلَكِنَّهُمْ تَقَاعَسُوا فِي عَصُورِهِمْ كُلِّهَا عَنْ تَنْفِيزِ
مَشِئَتِهِ ﷺ وَإِرَادَتِهِ .

هَذِهِ الْحَقَائِقُ الثَّلَاثُ ظَاهِرَةٌ ثَابِتَةٌ ، لَا بَحَالُ ،
لِمَنْ أَوْتِيَ حِطًّا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ ، أَنْ يَجْعَلَهَا أَوْ يَكْبُرَ
فِيهَا . وَلَكِنْ ، أَفَلَا يَأْخُذُكَ الْمَجْبُوبُ ، إِذَا سَمِعْتَ أَنَّهُ مَا
كَانَ أَحَدٌ ، عَدَا هَؤُلَاءِ الْأَصْحَابِ السَّيِّئَةِ ، يَعْلَمُ مِنْذُ عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ إِلَى وَسْطِ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ أَيْ لِحُمْسِينَ سَنَةً مُتَوَالِيَةً تَقْرِيْبًا ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ مِزَارَعَةِ الْأَرْضِ وَكَرَائِهَا ، وَأَنَّهُ
مَا زَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَفْسَهُ ، وَأَجْلَاءَ الصَّحَابَةِ ، وَأَقْرَبَ الْيَبُوتَاتِ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَكْرُونَ أَرْضِيهِمْ وَيَزَارِعُونَ عَلَيْهَا النَّاسُ ،
وَأَنَّهُ مَا زَالَ هَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الرَّائِجُ الْمَطْرُودُ الْمَعْمُولُ بِهِ
فِي عَهْدِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ كُلِّهَا ؛ لَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ
عَجِيبٌ وَلَكِنَّهُ الْحَقِيقَةُ وَالْوَاقِعُ ! وَفِيمَا يَلِي نَذَكْرُكَ لَكَ مِنْ
الرَّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِتَرْتِيبٍ خَاصٍّ :

١ - عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه
 على عهد النبي ﷺ وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا
 من خلافة معاوية ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن
 رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ﷺ ، فدخل
 عليه وأنا معه ، فقال : « كان رسول الله ﷺ ينهي عن
 كراء المزارع » فتركها ابن عمر بعد ذلك . فكان
 إذا سئل عنها بعد ذلك قال : « زعم ابن خديج أن رسول
 الله ﷺ نهى عنها » .

وكذلك روي عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر
 كان يكرى أرضه ، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري
 كان ينهي عن كراء الأرض ، فلقبه عبد الله فقال : (يا ابن
 خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض ؟)
 قال رافع ابن خديج لعبد الله : سمعت عمي ، وكانا شهدا
 بدرًا ، يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء
 الأرض « قال عبد الله : « لقد كنت أعلم في عهد رسول الله

ﷺ أن الأرض تكرى» ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه فترك كراء الأرض (١) وعبد الله بن عمر هذا كانت أخته حفصة بنت عمر من أزواج النبي ﷺ، وما زال أبوه عمر بن الخطاب من خاصة الصحابة الذين يمتد عليهم النبي ﷺ، وأبو بكر الصديق رضي عنه من بعده، ثم تولى الخلافة عشرة أعوام متتابعة. أفكان من الممكن أن يكون خافياً عليه في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة كله ما كان للإسلام من قانون في باب الأراضي والممكن أيضاً أن ينوب عن عمر بن الخطاب في حياته ابنه ويدير أمر أراضيه ومزارعه على وجه يجالف وجهة الإسلام وقانونه في باب المزارع والأراضي (٢).

(١) مسلم: كراء الأرض جزء ٥ صفحة ٢٣ وأبو داود في المزارعة جزء ٥ صفحة ٥٧ باب في التشديد في الزراعة رقم ٣٢٥٣. وكذلك رواه البخاري جزء ٥ صفحة ١٩. وابن ماجه جزء ٢ صفحة ٨٧.

(٢) قد يتساءل المرء في هذا المقام انه إذا كان ابن عمر على ما هو شأن —

٢ - مما استفاد من روايات ابن عمر وعبد الله ابن العباس وأنس بن مالك في الصحيحين ومُسند الإمام أحمد وسنن أبي داود النسائي والترمذي وابن ماجه ، أن خير فتح شطرها عنوة وشرها صلحا ؛ فجعل النبي ﷺ خير كلها على ثلاثة آلاف وستماية منهم ، فكان لرسول الله ﷺ ومن شهد خير من المسلمين النصف ! من ذلك

= وانشراح صدر من عدم حرمة المزارعة وكراء الأرض فإله قدر كراء أرضه بعدما سمع من رافع بن خديج حديثه ؛ ولكن الذي يعرف ابن عمر : ولم بشيء من سيرته وطبعه وسجيته ، لا يكاد يدب الى قلبه ديب الرب وسوء الفهم ، فإن الواقع أن ابن عمر ، كانت الحيلة قد تجاوزت في طبعه حد الورع وبلغت حد التشدد ، فكان يأخذ من التشديدات ، بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يفضل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك ، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بآء جديد ، وكان يتوضأ من قبله امرأته ويفتي بذلك ، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى ، وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يميد الصلاة التي كان فيها . والمقصود أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها كان يسلك طريق التشديد والاحتياط ، وقد =

وهو ألف وثمانمائة سهم ، وكانوا ألفاً وخمسمائة ، منهم
ثلاثمائة فارس ولكل فارس سهمان ، وعزل النصف
الآخر لأموار المسلمين ونوائبهم الاجتماعية ، أي الحكومة
ثم أراد النبي ﷺ أن يخرج اليهود من أرض خيبر ، فلما
سمعوا بعزمه جاؤوه ، وقالوا : نحن أعلم الأرض منكم ،
دعونا نعمل فيها ونعمرها لكم بشرط ما يخرج منها .

— روى معمر عن أبوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع
الامام ركة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي
السهو . زاد المعاد : فصل من هديه ﷺ إلا يدخل في
صوم رمضان إلا برؤية محقة جزء ١ صفحة ٢٢٦
فإن كان لشدة الحيلة - قد ترك كراء مزارعه بعد أن سمع
ما سمع عن رافع بن خديج من حديثه فلا ينبغي أن يتأخر
منه إلى الأذهان أنه حتماً قد نشأ له بعض الرب في عم له الذي
داوم عليه خمسين عاماً ، ورأى عليه أحلاء الصحابة والخلفاء
الراشدين بل النبي ﷺ نفسه أيضاً . ولو أنه كان على أدنى
شك من جواز المزارعة وإباحتها ، لما تفوه به أبداً بأن
رافعاً منعنا نفع أرضنا ، كما روي عنه في رواية مسلم ، وهذا
غير ممكن لو كان لديه ذرة من الظن بأن هذا مما قد أمر به
النبي ﷺ .

فأقرهم النبي ﷺ وقال : « نقركم فيها على ذلك ماشئينا »
 فظلوا يعملونها ويزارعون عليها بشطر ما يخرج منها .
 فكانت الأرض نصفها الحكومة ونصفها لأولئك
 المجاهدين الذين شهدوا خيبر مع النبي ﷺ ، فكان كل ما يأتي من
 حاصلها يقسم قسمين : قسم للحكومة وقسم لأصحابها
 هؤلاء . وكان سهم النبي ﷺ مع سهم غيره من
 المسلمين ، وكان ﷺ يعطي أزواجه مقداراً معلوماً والتمر
 والتمر والزروع كل سنة وعلى ذلك بقي الأمر جارياً في
 آخر أيام النبي ﷺ وفي عهد الصديق رضي الله عنه وأول
 عهد الفاروق رضي الله عنه . ثم أراد عمر لأجل بعض
 أعمال اليهود في خيبر أن يخرجهم منها : فأعلن أن من كان
 له مال في خيبر فليأخذ به . وخير أزواج النبي ﷺ أن
 يقطع لهن من الماء والأرض أن أو يعضي لهن ، فنهبن من
 اختارت الأرض ومنهن من اختارت السوق ، وكانت

عائشة وحفصة اختارتا الأرض (١) ثم نقل عمر اليهود من
خيبر إلى تيباء وأرمحاء .

وهذا من أهم حوادث عهدي النبوة والخلافة الراشدة
ولا مجال للشك في صحته ، وهو مما يدل دلالة واضحة على
أن النبي ﷺ نفسه كان قد زارع اليهود على أرض خيبر:
من نفسه ومن الحكومة ، وممن كان له نصيب من تلك
الأرض من المسلمين . وعلى ذلك ظل الأمر جارياً إلى
آخرات أيامه ، وفي عهد الصديق ، وأول عهد الفاروق
رضي الله عنهما . فهل يبقى هناك بعد كل ذلك أي مجال
للظن بأن المزارعة كانت من الأمور المنهي عنها في الشريعة
الإسلامية ؟ والذين يقولون رداً لذلك : إن المسلمين لم يعاملوا
اليهود بالمزارعة على أرض خيبر ، وإنما عاملوهم بالجزية ، لا
يصح قولهم ، فانه إذا كانت الحكومة قد عاملت اليهود
(١) ما كان ذلك من ارث النبي ﷺ ولكن لاجل أن
ازواج النبي ﷺ كن امهات المؤمنين ونهين عن الزواج بعده
وكان الاتفاق عليهن وقضاء حاجتهن من واجب الامة .

بالجزية على أرضها فكيف يمكن أن نطلق اسم الجزية على
مزارعة الأرض التي قسمت بين المجاهدين ؟

وكذلك لا يصح قول من يقولون : إن يهود خيبر
ما كانوا رعية ذمية في الدولة الإسلامية ، لأن الجزية ما
فرضت عليهم عند افتتاح أرضهم ، فكان المسلمون بالخيار
في أن يأخذوا منهم ماشأوا . فانه لا يخفى على أحد ، أن
الاحكام بالجزية في القرآن ما كانت قد نزلت الى زمن
فتح خيبر ، فكيف يمكن أن يبنى على عدم فرض الجزية
استدلال قانوني ، والقرآن لم ينزل بأحكام الجزية بعد ؟

والذي يدل دلالة واضحة على كون يهود خيبر من
أهل الذمة أن الحكومة الإسلامية سمحت لهم بالبقاء في أرضها طبقاً
لقرار قطعه بينها وبينهم ، ثم فرضت عليهم الخراج ونفذت
فيهم قوانينها المدنية والجنائية كما كانت تنفذها في رعاياها
المسلمين . فقد جاء في سنن أبي داود : «عن العرياض بن سارية
السامي ، قال : نزلنا مع النبي ﷺ خيبر ومعه من معه من

أصحابه وكان صاحب خير رجلاً مارداً منكراً فأقبل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، ونأكلوا حمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب - يعني النبي ﷺ - وقال يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد « ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة » قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي ﷺ ثم قام فقال: أحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في القرآن، ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيته عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا باذن، ولا ضرب نساءهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم (١) .

أو ليس هذا دليلاً واضحاً على كون أهل خير من أهل الذمة تحت كنف الدولة الإسلامية؟ بل ليس المصدر لقاعدة القسامة في القانون الجنائي إلا الحادث الذي حدث (١) أبو داود - الجزء الثالث - كتاب الخراج والامارة والقيء ص ١٧٠

في خيبر وقتل فيه يهودي مسلماً سرّاً ، مما يثبت به نبوتنا
 قاطعاً أن اليهود كانوا يتمتعون بالحقوق التي كانت يتمتع بها
 المسلمون أنفسهم في نظر القانون . ثم إن قيل : لماذا لم
 تفرض الجزية عليهم بعد نزول آية الجزية ؟ قلنا كيف كان يحل
 أن يضاف شرط جديد إلى شروط المعاملة للذين كانت
 الحكومة الإسلامية قد عقدت معاهدة بينها وبينهم قبل نزول
 آية الجزية ؟ ثم إن قيل إنهم إن كانوا من أهل الذمة ، فلماذا
 أخرجوا من خيبر ؟ قلنا إن إخراجهم كان طبقاً للقرار الذي
 قطع بينهم وبين الحكومة عند دخولهم في الذمة . ولا ينبغي
 عن البال بهذا الصدد أن عمر إنما كان أخرجهم عن الحجاز
 وما كان أخرجهم عن حدود الدولة : نقاهم من إحدى نواحي
 الدولة إلى ناحية منها أخرى وهي تيماء وأريحاء (١) . ثم إن
 الذين يقولون إن هذه المعاملة ما كانت بمعاملة المزارعة لأن
 (١) راجع للاستزادة في المسألة الجزء الثاني من زهد المعاد لابن
 القيم صفحة ١٠٨ و ١٠٩ و ١١١ و ٢٠١ و ٢٠٦ .

المدة كانت قد عيّنت فيها ، لا يصح قولهم أيضاً ، فإنه كان من شروط النبي ﷺ في معاملته لليهود « تقرر كم بها على ذلك ما شئنا » كأنه ما كان يبان المدة في هذه المعاملة على حسب الزمان ، وإنما كان على حسب مشيئة صاحب الأرض . وكان ذلك لأجل الأحوال الخاصة التي كانت قد تمت فيها معاملة اليهود فلا يصح لأجل هذا أن يقضي بأن معاملة خيبر ما كانت بمعاملة المزارعة ، وإن كانت تظهر في سائر تفاصيلها الأخرى معاملة للمزارعة بدون أدنى شك (٢) .

٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت

(١) وليكن القراء على ذكر من أن يبان المدد ليس من الاجزاء اللازمة لمعاملة المزارعة عند الحنفية ، ففي لسان الحكم - وفي النوازل عن محمد بن مسلمة - المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاً صفحة ١٩٥ . وفي كتاب الفقه على المذاهب الاربعية عند الكلام على أحكام المذهب الحنفي : ويصبح عقد المزارعة بدون بيان المدة اذا كان وقت الزرع معروفاً . جزء ٣ صفحة ٩ .

الأَنْصارَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اقسَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ . قَالَ :
لَا . فَقَالُوا : تَكْفُونَنَا الْمُؤُونَةَ وَنُشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ . « قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (١)

٤ - قَالَ قَيْسُ بْنُ مَسْلَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَيُّ مُحَمَّدٍ
الْبَاقِرِ بْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : « مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ يَتَّهَجِرُونَ ، إِلَّا
يُزْرَعُونَ عَلَى الثَّلَاثِ وَالرَّبْعِ » وَزَادَ الْبُخَارِيُّ بَعْدَ تَقْلِيدِ هَذَا
الْأَثَرِ أَنَّهُ زَارِعٌ عَلَى وَسْعَدِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ (٢) وَآلَ أَبِي بَكْرٍ
وَآلَ عُمَرَ وَآلَ عَلِيٍّ وَابْنَ سِيرِينَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فِي الزَّرْعِ ،
وَعَامِلُ عُمَرَ النَّاسِ عَلَى أَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ

(١) صحيح البخاري - كتاب المزارعة جزء ٥ ص ٦

(٢) نقل عبد الرزاق هذا الأثر عن القاسم عن أبي

بكر بسند كامل ونقل ابن أبي شيبة الآثار عن بقية

الأربعة بسند كامل .

الشرط وان جاؤوا بالبذر فلهم كذا (١).

٥ - وقال أبو جعفر: « كان أبو بكر يعطي الأرض على الشرط (٢) ».

٦ - وقد روى ابن أبي شيبه عن علي رضي الله عنه قوله : « لا بأس بالمزراعة بالنصف (٣) ».

٧ - عن خاله عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الي يومك هذا (٤).

وليس في هذه الرواية من ضعف إلا أن طاووساً هذا ذكر فيها عهد عثمان مع أن معاذاً قد توفي في

(١) البخاري - باب الزراعة بالشرط جزء ٥ صفحة ٩٨ و٩٩ و١٠٠

(٢) الطحاوي .

(٣) كنز العمال . باب الزراعة والمساقاة (جزء ٣)

(٤) ابن ماجه : باب الرخصة في الزراعة بالثلث والربع

ج ٢ ص ٤٧ .

عهد عمر رضي الله عنه ولكن لا ينبغي لمجرد هذا الضعف،
 القول بأن رواية طاووس غير صحيحة (١). ولا سيما إذا
 كان رجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات. ومعاذ بن
 جبل كان قد ولاه النبي ﷺ قاضياً في اليمن وعاملاً على أموال
 الزكاة فيها، وقال فيه: أعلمهم (أي أعلم الصحابة) بالحلل
 والم Haram. وكان عمر بن الخطاب قد ولاه حاكماً على جنود
 المسلمين في الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح. أفكان من
 الممكن أن يكون خافياً على رجل مثل معاذ قانون الاسلام
 في باب الأراضي؟

٨ - عن موسى بن سلمة قال: «أقطع عثمان بن عفان
 لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في النهرين ولعمار بن
 ياسر استينيا، وأقطع خباباً صنعاء، وأقطع سعد بن مالك
 (١) والمحدثون عامة يسمون عن طاووس بأنه كان على معرفة تامة
 بأحوال معاذ، وكل ما روي عنه فهو مستند. فقد قال الشافعي: طاووس
 عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من أدرك معاذاً. ونقل ابن حجر
 قول الشافعي هذا ثم قال: هذا ما لا أعلم عن أحد فيه خلافاً.

قُرْبَهُ هَرَمَزَان ، فَكُلَّ جَارٍ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ
يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثَّلَاثِ وَالرَّبْعِ (١) .

والذي تشهد به هذه الشواهد والروايات كلها شهادة
واضحة أن الناس كانوا يتعاملون بينهم معاملة المزارعة
غامة في عهد النبوة والخلافة الراشدة . وكان يعمل بها النبي
ﷺ والخلفاء الراشدون وسائر من كان يتعاطى الزراعة
من أصحاب النبي ﷺ ، وما كان أحد منهم يعلم لخمسين سنة
متوالية أنه قد ورد عن النبي ﷺ بعض أحكام ناهية عن
المزارعة إلى أن انتشرت فيهم روايات رافع بن خديج وجابر
ابن عبد الله وغيرهما .

نقد الروايات من ناحية العقل :

ولك أن تنظر الآن في هذا الأمر بوجهة أخرى : إن كل
مسلم يعلم ويؤمن بان الإسلام لا يختلف بعض أحكامه عن البعض
الآخر ، وكل شيء من تعاليمه وقوانينه ينطبق انطباقاً تاماً
على نظامه الشامل ويلتزم التثاماً كلياً مع سائر تعاليمه وقوانينه .
(١) كتاب الخراج لأبي يوسف في ذكر القسطانم .

وهذه مزية من مزايا الاسلام جعلها الله تعالى شاهداً ناطقاً
وثبوتاً باهراً على كون هذا الدين من عنده تعالى . ولكن
إذا سلمنا أن المزارعة غير مباحة في الاسلام وأن الشارع
يريد تحديد ملكية الأرض الى زراعة الانسان أرضه
بنفسه ، وهو يجبره على أن يمنح غيره أو يمسك في يده كل
ما عنده من الأرض الزائدة عن حاجته ، علمنا بتأمل بسيط
أن هذه الأحكام لا تلتئم مع سائر مبادئ الاسلام وقوانينه ،
ولا بد لنا إن أردنا تطبيقها في النظام الاسلامي أن تأتي بتغيرات
أساسية في كثير من مبادئ هذا النظام وقواعده . واليك
فيما يلي بعض صور صريحة للتناقض على سبيل المثال :

١ - لا تنحصر حقوق الملكية في النظام الاسلامي في
الرجال الأقوياء ، وتشتمل الضعفاء من النساء والولدان
والمرضى والعجزة أيضاً ، فإن كانت المزارعة أمراً منهياً عنه
في الاسلام فأي معنى للملكية الزراعية لهؤلاء الضعفاء الذين
لا يمكن لهم أن يزرعوا بأيديهم ؟

٢ - كما أن ثروة رجل واحد وأمواله تنوزع بعد وفاته بين غير واحد من الرجال والنساء بموجب قانون الإرث الاسلامي فقد يتجمع كذلك عند رجل واحد ما يتركه كثير من الرجال والنساء من الأموال بعد وفاتهم ، أفليس من العجب العجيب إذن أن يجمع قانون الاسلام في الإرث كمية وافرة من الأرض عند رجل واحد ، ولكن قانونه الزراعة يحرم عليه أن يتنفع بجزء كبير من هذه الملكية لانه لا يمكن له أن يعمل فيه بيده .

٣ - إن قانون الاسلام في البيع والشراء ما قيد الانسان في نوع من أنواع الأشياء المباحة بأن لا يشتري منها أكثر من قدر مخصوص معلوم . وهذا الحق غير المحدود كما يحزره ويتمتع به الانسان في كل شيء من الأشياء المباحة - كذلك يحزره ويتمتع به في الأرض أيضاً . ولكن الذي يدعو إلى العجب أن يشتري الانسان ما يشاء من الأرض بموجب القانون المدني ، ولكن لا يكون له الحق في الانتفاع من

ملكيتة المشروعة بما يزيد عن قدر مخصوص معلوم ؟
 ٤ - إن الاسلام ما وضع قانونه حداً على نوع من
 أنواع الملكية من حيث الكمية ، فيجوز للإنسان أن
 يملك بالوسائل المشروعة ما يشاء من الأشياء المباحة
 من غير قيد ، إذا أدى ما يتعلق بها من الواجبات والحقوق
 الشرعية ، فلا حد في الاسلام على كمية الملكية في شيء من
 الأموال أو الماشية أو الأدوات الاستهلاكية والمنازل
 والمراكب الخ . . . وليس في الأراضي الزراعية وحدها من
 خصوصية اقتضت الشريعة أن تحدد حقوق الإنسان
 في ملكيته على حسب الكمية ، أو تسلبه فرص الانتفاع
 منها ، أو تجعل ما عنده من الأرض الزائدة عن قدر
 مخصوص كالمعطلة فعلاً (١) .

(١) ويجب أن يكون على ذكر في هذا المقام أن القاعدة الكلية للشريعة
 الإسلامية في هذا الباب هي نفس ما ذكرناه . ولكن إذا دعت الحاجة في
 ظروف معينة إلى تحديد أقصى حد من حدود ملكية الأرض فلا مانع من ذلك
 لفترة مؤقتة تنتهي بزوال الحاجة . إلا أن هذا النوع من القرار لن يكون أبداً
 مبرراً لادخال تعديل أبدي على القاعدة الكلية . وسنأتي على بيان هذه المسألة
 بسطاً في الصفحات المقبلة .

٥ - قد حضَّ الاسلام على البر والجود والكرم، في كل شأن من شؤون الحياة، ولكننا لانجده في أي ناحية من نواحيها، قد فرض البر والجود والعطاء على الانسان فرضاً، بعد أن يؤدي ماعليه من الحقوق والواجبات. فمن أدَّى، زكاة ماله مثلاً، فلا ريب أن الاسلام يحثه ويرغبه في أن يتصدق بما زاد عن حاجاته من الأموال، على الذين يحتاجون اليه من الفقراء والمساكين، ولكنه لا يفرض عليه الصدقة النافلة، ولا يقول بأنه لا يجوز له أن يقرض أخاه، أو يساهم في تجارته أو صناعته عن طريق المضاربة، بل لا بد أن تكون مساعدته له في صورة العطاء والمنحة. وكذلك إذا كان عند الانسان بيت كبير أو يوت تزيد عن حاجته، فالإسلام يرحب في أن يسمح للذين لا مأوى لهم بأن يتفهموا مجاناً بما عنده من البيوت الزائدة عنه، ولكنه لا يقول إنه من الواجب عليه أن يسمح لهم بذلك مجاناً، ولا يحل له أنه يكرهم إياها بحال من الأحوال وكذلك الأمر في

الملابس والأواني والمراكب الزائدة عن حاجات الانسان،
فلاريب أنه مما قد استحسنته الاسلام استحساناً عظيماً ،
أن يجود بها الانسان على إخوانه الذين يفتقدونها ويحتاجون
اليها ، ولكن الاسلام ما فرض ذلك على الانسان فرضاً وحرماً
عليه أن يبيع أو يكرى ما عنده من الأدوات الزائدة عن
حاجاته . فما للأرض الزراعية ، أن يغير الاسلام مبادئه العامة
في شأنها ، ويحجر الانسان - بعد أن يأخذ منه الزكاة
على ما أغلّت له أرضه - على أن يعطي الآخرين ما عنده
من الأرض الزائدة عن حاجاته ، ولا يعاملهم أبداً على
أسس المشاركة والمساهمة .

٦ - وقد أذن القانون الاسلامي للانسان إذناً مشاعاً ،
أن يعامل غيره معاملة المضاربة في التجارة والصناعة وغيرها
من مناجي الاقتصاد الأخرى . فللرجل أن يعطي ماله غيره
ويتفق معه على أن يتجر بماله ، وهو شريكه في الربح ،
بالنصف أو الثلث أو الربع . وكذلك أن يعطي رأس



مالة رجلاً آخر في صور مختلفة ، كالبناء أو الآلة (المال كينة)
أو السيارة أو السفينة ، ويمافدة على أن يقوم بالعمل عليه وله
قدر كذا وكذا من الأرباح ، أما الأرض فبأي سبب
معقول لا يجوز للرجل أن يعطي غيره ، على أن يزرعها ، وهو
شريكة فيما تنتج من الغلة بالثلث أو الربع أو النصف ؟

هذه أمثلة بارزة للتناقض إذا نظر فيها الانسان نظرة
يسيرة تبين له أن حرمة المزارعة هذه ، والأمر بأن لا يزرع
الانسان أرضه إلا بنفسه ، والتحديد للملكية الأرض . كل
هذا مما لا يتلاءم مع نظام الاسلام العام ، وإننا أردنا أن
نطبقه عليه ، فلا بد أن تأتي بالتغيرات في كثير من مبادئ
الاسلام وقوانينه الأخرى ، وأما إذا بقيت سائر مبادئه
وقوانينه على حالها ، فلا بد أن يقع بينهما التصادم والتعارض ،
ويظل واقفاً على الدوام .

المعنى الحقيقي للنظام الناهية عن مزارعة الأرض :

فهل لنا - إذن - بناء على هذه الدلائل العقلية والنقلية ،

أن نحكم بعدم الصحة على جميع هذه الروايات والاحاديث التي قد رواها الثقات من الصحابة الأجلاء المتعددين بهذه الكثرة ؛ لا ، فليست الحقيقة أن هذه الروايات موضوعة أو ضعيفة ، وإنما الحقيقة أن المعنى المقصود به لم يرد في هذه الروايات كاملاً واضحاً ، وذلك هو الذي أثار من سوء الفهم (١) .

ونحن إذا تتبعنا ما ورد عن رافع بن خديج وجابر بن عبد الله من الروايات الأخرى ، وأجلنا النظر فيما ورد عن (١) ولعله مما يناسب ذكره في هذا المقام أن هؤلاء النفر الستة الذين رووا عن النبي ﷺ النهي عن مزارعة الأرض ، ما كانوا - إذا استثنينا منهم أبهريرة - في عهد النبي ﷺ إلا حديثي السن وما كانت لأحدهم ، بما فيهم أبهريرة ، أي علاقة مباشرة بشؤون البلاد ومعاملاتها العملية . ولكن بالعكس من ذلك أن الصحابة الذين بلغتنا عنهم الروايات بجواز المزارعة بأنوالهم أو أعمالهم - التي قد قلنا آنفاً - كانوا جميعاً ، بمن لهم علاقة قوية مباشرة بشؤون الحكومة ومعاملاتها العملية ، وكانوا هم القائمين بالدولة الإسلامية ، والسيرين لها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، كإبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم فلا تكاد تتصور بعد ذلك بوجه من الوجوه أن لا يكون رجال الدولة الحقيقيون على

الصحابة الآخرين من إيضاح لهذه الروايات ، تبين لنا
 جلياً أن النبي ﷺ قال شيئاً ، ولكنه جاء في هذه
 الروايات على وجه غير الوجه المراد . فكما قد بينا لك
 من قبل أن الناس جميعاً ، في البلاد الإسلامية كلها ،
 ما زالوا يتعاملون فيما بينهم بمزارعة الأرض وكرائها
 الى صذر من عهد معاوية ، وما مرّ بخلد أحد منهم أن
 ذلك شيء غير مرضى في الشرع الاسلامي ، فلما
 اشتهر بين الناس حوالي عام ٥٠ للهجرة ، أن بعض
 الصحابة يروون عن النبي ﷺ أنه عن مزارعة
 الأرض وكرائها ؛ أخذتهم الحيرة والعجب ، وأسرعوا
 = معرفة بقانون الاسلام لزراعة الارض ، وإنما بينه
 النبي ﷺ لبضعة من الشبان حديثي السن ، أو لرجل من
 أصحاب الصفة يأبى العقل العام أن يسلم بهذا . ويقتضي أن
 يقاس الأمر على أن يكون هؤلاء الشبان حديثي السن قد أخطأوا
 في فهم ما بين لهم الرسول ﷺ فهماً صحيحاً ، ثم روايته للناس
 على الوجه الصحيح .

إلي من كان في عصرهم من أصحاب النبي ﷺ يسألونهم
عن حقيقة ما نبؤوا به : بماذا ، وفي أي أحوال ،
وعن أي شيء أمر أو نهى النبي ﷺ ؟ وهكذا
فقد سئل بهذا الصدد هؤلاء الصحابة ، الذين رويت عنهم
أحكام النهي عن مزارعة الأرض وكرايتها أنفسهم ، كما
سئل غيرهم من الصحابة . وفيما يلي تذكر لك ما ظهر للجميع
على السنة الرواة أنفسهم :

تصريحات رافع بن خديج :

١ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : « سألت
رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة ،
فقال لا بأس بها ، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد
رسول الله ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من
الزروع . فيهلك هذا ويسلم هذا . ويسلم هذا ويهلك هذا
فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه . فأما شيء

معلوم مضمون فلا بأس (١) .

٢ - وفي رواية أخرى لحنظلة بن قيس الأنصاري
عن رافع بن خديج أنه قال : « كنا نكري الأرض بالناحية
منها مسمى لسيد الأرض ، قال : فما يصاب ذلك وتسلم
الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك ، فهينا . وأما
الذهب والورق فلم يكن يومئذ (٢) » .

٣ - وفي رواية ثالثة لحنظلة بن قيس أنه قال :
« حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على
عهد النبي ﷺ عن ذلك ، بما ينبت على الأرباء ،

(١) رواه مسلم : ج ٥ ص ٢٤ ، وأبو داود : جزء ٥
ص ٥٥ رقم ٢٥١ والنسائي : ج ٢ ص ١٥٠ .
نيل الأوطار : باب فساد المقد إذا اشترط أحدهما
لنفسه التين : جزء ٥ ص ٢٣٣ .

(٢) رواه البخاري جزء ٥ ص ٧ . نيل الأوطار :
باب فساد المقد إذا اشترط أحدهما لنفسه التين
جزء ٥ ص ٢٣٣ .

أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فهى النبي ﷺ
عن ذلك . فقلت لرافع : فكيف هي بالدينار والدرهم ،
فقال رافع : ليس بها بأس بالدرهم والدينار (١) .

٣- وفي رواية أخرى لحنظلة الزرقى عن رافع
بن خديج أنه قال : « كنا أكثر حقلا ، كنا نكري
الأرض على أن لنا هذه ولكم هذه ، فرما أخرجت ،
ولم تخرج هذه فهانا عن ذلك ، وأما الورق فلم ينهنا (٢) » .

٥- وعن أسيد بن ظهير وهو عم رافع بن خديج
قال : « كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها ،
أعطاهما بالنصف والثلث والربع ، ويشترط ثلاث جداول
والقسارة وما يسقي الربيع ، وكان يعمل فيها عملا شديداً
ويصيب منها منفعة ، فأتانا رافع بن خديج فقال : نهى النبي
(١) البخاري : باب كراء الأرض بالذهب والفضة :

جزء ٥ ص ٢٠ .

(٢) مسلم : جزء ٥ ص ٢٤ . وابن ماجه جزء ٢ =

عن أمير كان لكم نافعاً ، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم . نهاكم عن الخقل » وفي رواية لأبي داود « أن رسول الله ﷺ ينهاكم عن الخقل ، ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه (١) » .

بيان جابر بن عبد الله :

ولما سئل جابر بن عبد الله عن هذا الأمر وتفاصيله ، قال : « كنا نحارب على عهد رسول الله ﷺ ، فنصيب من القصري ومن كذا ومن كذا ، فقال النبي ﷺ : من كان له أرض بكره من الشروط في المزارعة غير أن البخاري ليس في روايته : « أما الورق فلم ينهنا » .

(١) أبو داود جزء ٥ ص ٦٢ وأحمد والنسائي جزء ٢ ص ١٤٨ وابن ماجه ج ٢ ص ٨٨ . نيل الأوطار : باب فساد المقداد اشتراط احدهما لنفسه التبين أو بقعة بمينها جزء ٥ ص ٢٣٢ . ولعله ما يحسن بنا ذكره بهذا الصدد ان رافع ابن خديج لم يكن له من العمر عند وفاة النبي ﷺ الا ٢٢ سنة =

فليزرعها ، او ليحرقها أخاه ، وإلا فليدعها (١) » .

ابيضاح زيد بن ثابت :

وكذلك لما سأل عروة بن الزبير زيد بن ثابت عن حقيقة الامر ، قال : « يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان النبي ﷺ وقد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع . فسمع رافع ابن خديج قوله : فلا تكروا المزارع (٢) » .

== وذلك مانع به أنه لم يكن أمراً مستبعداً عن شاب في مثل هذه السن أن يخطيء قليلاً في السماع عن النبي ﷺ وفهم كلامه ثم روايته للناس .

(١) رواه أبو داود جزء ٥ ص ٦٦ وأحمد والنسائي وابن ماجه ج ٢ ص ٧٨ ومسلم جزء ٥ ص ٢٠ : نيل الأوطار ، باب فساد المقد اذا اشترط أحدهما لنفسه التين أو بقعة بينهما جزء ٥ ص ٢٣٥ .

(٢) أبو داود : باب في الزراعة جزء ٥ ص ٥٤ رقم

٣٢٤٩ .

ابيضاح سعد بن ابي وحماس :

قال سعد بن ابي وقاص : « إن أصحاب المزارع في زمن
النبي ﷺ ، كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي ،
وما سعد بالماء مما حول النبت ، فجاؤوا رسول الله ﷺ ،
فاختصموا في بعض ذلك ، فنهام أن يكروا بذلك ، وقال :
اكرؤا بالذهب والفضة (١) .

وفي رواية أنه قال : [كنا نكري الأرض بما على
السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله ﷺ
عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بالذهب والفضة (٢)] .

ابيضاحات عبد الله بن عباس :

وقد نقل ابن طاووس في هذه المسألة ، عن عبد الله
ابن عباس ، معلومات وافية ، تكشف الغطاء عن وجه
(١) رواه مسلم واحمد : نيل الأوطار : باب فساد القدر الخ .
ج ٥ ص ٢٣٦ .

(٢) ابو داود . باب في المزارعة . جزء ٥ ص ٥٥
حديث رقم ٣٢٥٠ .

الحقيقة كشفًا تامًا ، وهانحن نذكرها فيما يلي :

عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحانه الله ، إنما قال رسول الله ﷺ :
« ألا منحه أحدكم أخاه » ؟ (أي قاله تجريضاً للناس على الاحسان) ولم ينه عن كرائها (١) . »

وفي رواية أخرى مفصلة عن عمرو بن دينار ، قال : قلت لطاوس : يا أبا عبد الرحمن ، لو تركت هذه الخبارة فأنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عنه . فقال : أي عمرو إني أعينهم وأعطيتهم - وإن معاذ ابن جبل أخذ الناس عليها عندنا ، وإن أعلمهم يعني ابن عباس - أخبرني أن رسول الله ﷺ لم ينه عنها . ولكن قال : لأن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ (١) ابن ماجة : باب الرخصة في كراء الأرض البضاء بالذهب والفضة . جزء ٣ صفحة ٨٨

عليه خرجاً معلوماً» (١) .

وفي رواية عن ابن عباس أنه قال : ان النبي ﷺ لم ينه عنه ، ولكن قال : أن يمنح أحداكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً (٢) .

وفي رواية عنه أنه قال : « لم يحرم المزارعة ، أمر أن يرقق بعضهم ببعض (٣) .

وعن عمرو بن دينار ، أن مجاهداً قال لطاؤوس : انطلق الى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي ﷺ ، قال : (أي عمرو) فأنهيه - أي طاؤوس - قال إني والله لو أعلم ان رسول الله نهى

(١) ابن ماجه : باب المزارعة بالثلث والرابع جزء ٢ ص ٨٩

(٢) البخاري : اذا لم يشترط السنين في المزارعة .

ج ٥ ص ٨ .

(٣) رواه الترمذي وصححه . نيل الأوطار : باب فساد

المقد اذا اشترط أحدهما لنفسه الثين أو بقمة

بعينها . جزء ٥ ص ٢٣٦ .

عنه ما فعلته ، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال : « لأن يمنع الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً (١) » .

وفي رواية أخرى عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أنه - أي طاووس - كان يخبر ، قال عمرو : فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة ، فأنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة فقال - أي عمرو - أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي ﷺ لم ينه عنها إنما قال « لأن يمنع أحدكم أخاه خير له أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً (٢) »
التعقيب في المسألة :

إن الحقيقة التي تتجلى لنا في هذه المسألة ، بعد نظرة جامعة في هذه الشواهد والدلائل العقلية

(١) باب كراء الأرض جزء ٥ ص ٢٥ .

(٢) مسلم : باب كراء الأرض جزء ٥ ص ٢٥ .

والنقلية ، هي :

١- لا مجال في الإسلام للنظرية القائلة ، بأن ملكية الأرض الزراعية ليست كسائر الأملاك ، وأن لها نوعية خاصة تقتضي أن تحدد ملكيتها المشروعة من حيث المساحة ، حتى يحكم فيها ألا يكون في حوزة كل رجل وكل أسرة من الأرض إلا ما يزرعه بنفسه ، أو يوضع عليه - بعد ما يخول الحق في الملكية غير المحدودة - قيود أخرى تبطل هذا الحق ، فكل ذلك مما لا أصل له في الكتاب والسنة .

٢- والذي لا يزرع أولاً يستطيع أن يزرع أرضه بنفسه ، أو يكون له من الأرض ما يزيد عما يستطيع زراعته بنفسه ، قد أعطاه الإسلام الحق أن يزارع في أرضه غيره ، ويجعل نصيبه مما تأتي به أرضه من المحاصل بالثلث أو الربع أو النصف ، على حسب ما يتفق عليه الفريقان فيما بينهما بالمعروف ،

فكما أن المضاربة مباحة في التجارة أو الصناعة
وغيرها من العقود الاقتصادية ، كذلك تجوز المزارعة
في الزراعة .

٣ - ولكن المزارعة - كالمضاربة - لا تجوز إلا
في صورتها الساذجة العامة : بتعين نصيب صاحب
الأرض ونصيب مزارعه من حاصل الأرض بالنسبة
المعلومة المتفق عليها بينهما بالمعروف ثم لا يجوز الاشتراك
مع ذلك بشيء . يعين نصيب أحد من الفريقين ولا
يعين نصيب الآخر ، أو يكون فيه نصيب أحدهما
أو كليهما متوقفاً على البخت والصدفة . فإن ذلك مما يفسد
العقد . ولا شك أن مثل هذه الشروط تحدث في المزارعة
خصائص المرافاة والمقامرة .

٤ - أما أن يتقاضى صاحب الأرض من العامل
عليها مقداراً من المبلغ بصورة تقديدية ، فيجوز إن
كان من كراء الأرض ولكنه إن أراد أن يعين نصيبه

من حاصل الأرض ، أو يتقاضاه من العامل سلفاً بصورة
نقدية معلومة ، فلا يجوز له ذلك فإنه لا يختلف مبدئياً
عن الرابطة . وإنما الذي ينبغي أن يراعى في كراء
الأرض كل شيء . - يتأ كان أو أناتاً أو مركباً أو
أرضاً - هو أن يتقاضى صاحبه ممن يستعمله ، أجره على
تهيته هذا الشيء له ، وعوضه عما يصيب هذا الشيء
من الضرر باستعماله إياه . لا شك أنه من حق صاحب
كل شيء أن يأخذ أجره من هذا الكراء ، ولكنه
إن كان يعين قسطاً محدداً من الربح الذي يتوقع أن
يحصل عليه المستأجر ، من العمل الاقتصادي الذي يستعمل
فيه الشيء التابع له (أي المؤجر) ، فلا يكون ذلك
الايجار إلا صورة من صور الرابطة ولا شك ، ولو كان
في البيت أو الأثاث أو المركب أو الأرض . الحق
أنه كل من يريد أن يأخذ النصيب من منفعة المقترى ،
عليه أن يامله بالمضاربة ، إن كان يريد مشاركته في

منفعته الأرض . أما أنه يكون نصيب أحد الغريقين
معيناً بصورة مبلغ معلوم ، ويكون نصيب الآخر مشتبهاً
متوقفاً على البخت والمصادفة ، فلا يجوز ذلك أبداً ، لا في
التجارة ولا في الصناعة ولا في الزراعة .

مذاهب الفقهاء :

ولنا في الختام أن ننظر نظرة فيما أفتى به فقهاء
مختلف المذاهب في هذه المسألة .

فقد جاء في نيل الأوطار (كتاب المساقاة
والمزارعة) :

قال الحازمي عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه ، وعبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر وسعيد ابن
المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن
أبي عتيق ، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ،
ومحمد بن الحسن ، فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة بحزبه

من التمر او الزرع (١) . قالوا : ويجوز المقد على
كل واحد منها منفردة وأجابوا عن الأحاديث
القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه . وقيل
إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها
معينة . وقال طاوس (٢) وطائفة قليلة : لا يجوز كراء
الأرض مطلقاً لا بجزء من الثمر والطعام ولا بذهب
ولا بفضة ولا بغير ذلك ، وذهب إليه ابن حزم وقواه

(١) والى ذلك ذهب من الصحابة أبو بكر وعمر
وسعيد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وأسامة بن زيد
ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وخباب بن الأرت وابن
عباس ومن الفقهاء التابعين طاوس والأوزاعي والثوري
وقدرونا هذا المذهب عن أكثرهم في الصفحات السابقة من
هذا الكتاب .

(٢) ولا ننري كيف نسب هذا المذهب ، أي عدم
عدم جواز كراء الأرض الى طاوس ، حيث كان يسمح بمزارعة
الأرض ويكره إجارة الأرض بالذهب والفضة ؟ نيل الاوطار:

ج ٥ ص ٢٣٦ .

واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي .

وقال الشافعي وأبو حنيفة والعترة وكثيرون :

انه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنها

في المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء

كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره ، لا يجزه

من الخارج منها . وقد اطلق ابن المنذر أن الصحابة

أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة

ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه ، وتمسكوا

بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزة من الخارج ،

وأجابوا عن أحاديث الباب بأن (خبير) فتحت عنوة

فكان أهلها عبيداً له وغيره ، فما أخذه من الخارج فهو له

وما تركه فهو له . وروى الحازمي هذا المذهب عن

عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج

وأسيد بن حضير وأبي هريرة ونافع (١) قال واليه ذهب

(١) ولا يصح عزو هذا المذهب الى ابن حازم ، فقد

مالك والشافعي ومن الكوفيين أبو حنيفة .

وقال مالك انه يجوز كراء الأرض بغير الطعام
والثمر ، لا بها لئلا يصير من يبيع الطعام بالطعام ،
وحمل النهي على ذلك . هكذا حكى عنه صاحب
الفتح . قال ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما
إذا كان المكري به من الطعام جزءاً مما يخرج منها ، فأما
إذا اكترها بطعام معلوم في ذمة المكري ، أو بطعام
حاضر يقتضيه المالك فلا مانع من الجواز ، وقال أحمد بن حنبل
يجوز اجازة الأرض بجزء من الخارج منها إذا كان
= جاء في المحلى (كتاب الزراعة ج ٨ ص ٢١٤) : ففى
هذا ان آخر فعل رسول الله ﷺ الى ان مات ، كان
اعطاء الارض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن
الشجر . وعلى هذا مضى أبو بكر وعمر وجميع الصحابة
رضي الله عنهم معها فوجب استثناء الارض ببعض ما يخرج منها
من جملة ما صح النهي عنه من أن تكري الأرض أو يؤخذ
لها أجر أو حظ ، وكان هذا العمل المتأخر فاصح للنهي للتقدم
عن اعطاء الارض ببعض ما يخرج ، لأن النهي عن ذلك قد صح
وبقي النهي عن الاجارة جملة بحسبه إذ لم يأت بشي ينسخه .

البذر من رب الأرض ، حكى عنه ذلك الحازمي .
ثم نذكر لك فيما يلي تفاصيل المذاهب الأربعة المشهورة
في هذا الشأن تقللاً عن كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » :
(ج ٣ : ص ٣ وما بعده) .

المذهب الحنفي :

الحنفية قالوا : المزارعة شرعاً ، هي عقد على الزرع
يبيع الخارج من الأرض ومعنى هذا أن المزارعة عبارة عن
عقد بين مالك أرض وحامل يعمل في الأرض ، يشتمل على
أن العامل يستأجر الأرض ليزرعها يبيع المتحصل من
الزرع ، أو أن المالك يستأجر العامل على أن يزرع له أرضه
يبيع الخارج المتحصل من الأرض . وهذا النوع من
المعاملة يختلف فيه عند الحنفية . فأبو حنيفة يقول إنه لا يجوز .
وأبو يوسف ومحمد يقولان بجوازه ، وقولهما هو المفتى
به في المذهب لأن فيه توسعة على الناس ومصلحة لهم . على
أن أبا حنيفة قال بجواز المزارعة إذا كانت آلات الزرع

والبذر لصاحب الأرض والعامل، فيكون العامل قد استأجر الأرض بأجرة معينة، وهي ماله من آلات الزرع والبذر، ويكون المالك قد استأجر العامل بأجرة معينة معلومة، وهي ما يدفعه له من الآلات والبذر. ويكون له بعض الخارج بالتراضي لا في نظير الأجرة. وإنما منع أبو حنيفة المزارعة بالمعنى الأول لورود النهي عن استئجار العامل ببعض ما يخرج عمله.

وفيما يلي نذكر لك هنا ملخص ما ذكروا من الصور الجائزة والممتنعة عند الصاحبين :

أما الصور الجائزة عندهما فمفها :

(١) أن تكون الأرض من أحدهما، والبذر والعمل وآلات الزرع من الآخر، وشرطا أن يكون لصاحب الأرض شيء معلوم من المتحصل من الزرع كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك.

(٢) أن تكون الأرض والبذر وآلات الزرع على المالك.

ويكون العمل وحده على العامل ، ويكون له نصيب
معين في المتحصل من الزرع كالنصف أو الثلث أو الربع .
(٣) أن تكون الأرض والبذر من أحدهما ، والعمل
وآلات الزرع على الثاني .

(٤) أن تكون الأرض ملكاً لهما معاً والبذر عليهما ،
وكذلك العمل عليهما واشترط أن يكون الخارج بينهما نصفين .
أما الصور الممتعة ، فهي :

(١) أن تكون الأرض وآلات الزرع ، كالبقرة
وما معناه من الآلات التي تستعمل لشق الأرض من أحد
الشريكين ، ويكون البذر والأرض والعمل من الشريك الآخر .
(٢) أن يكون البذر من أحدهما ، والأرض والعمل
وآلات الزرع من الآخر .

(٣) أن يشترك في المزارعة ثلاثة ، على أن يكون على
أحدهم الأرض وعلى الثاني البذر وعلى الثالث البقر وما في
معناه من آلات المزارعة .

(٤) أن يكون البذر والبقر من أحدهما ، والعمل والأرض من الآخر ،

(٥) أن تكون الأرض على أحدهما ، والبذر عليهما معا ، واشترطا أن يكون العمل على غير صاحب الأرض ، وأن يكون الخارج من الأرض بينهما نصفين .

المذهب الحنبلي :

« أما الحنابلة فيقولون بجواز المزارعة بالصورة التي يقول بها صاحب أبي حنيفة إلا أنهم يخصصون المالك بدفع الحب » . والذي يظهر أن علماء المذهب الحنبلي قد اتوا ببعض تنوير في هذا الشرط كما جاء فيما بعد :

« ولا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الصحيح . إنما الشرط أن يدفع كل واحد منهما رأس مال فيصح أن يدفع أحدهما الأرض فقط ، ويكون على الآخر البذر والبقر والعمل ، كما يصح أن يكون البذر أو البقر أو همل على صاحب الأرض وعلى الآخر العمل ، وهكذا »

المذهب المالكي :

المالكية قالوا : « المزارعة شرعاً هي الشركة في العقد، وتقع باطلة إذا كانت الأرض من طرف أحد الشريكين وهو المالك ، والبذر والعمل والآلات من الشريك الثاني كما يقول الحنابلة والصاحبان ... فالزراعة التي تجوز عندهم هي أن تجعل للأرض قيمة أجرتها من النقود أو الحيوان أو عروض التجارة . كأن يقال إن أجره هذا الفدان تساوي أربعة جنيهاً ، أو تساوي ثلاثة ثيران ، أو تساوي ثوباً من القماش . ولا يجوز تقويم الأرض بثلاثة أو قطن أو عسل ، إذ لا يصح تأجير الأرض عندهم بالطعام ولا بماتنته . فإذا علمت أجره الأرض فيقوم العمل بأن يجعل له قيمة . وكذلك تقوم آلات الزراعة . فإذا دفع المالك الأرض وكانت قيمة أجرتها خمسة جنيهاً ، فإنه يصح للعامل أن يحسب قيمة عمله وقيمة نفقات الزرع ويجعلها في مقابل أجره الأرض بشرط ألا يجعل البذر مقابلاً للأرض

لما عرفت من أنه لا يصح عندهم تأجير الأرض بما يخرج منها ، فالبذر يكون على كل واحد من الشريكين مناصفة . فإذا بينت أجرة الأرض وقيمة أجر العمل وآلات الزرع كان لكل واحد من الشريكين أن يأخذ من الربح بنسبة مادفعه . فإن كانت قيمة الأرض خمسة ، وقيمة الآلات والعمل خمسة ، كان لكل واحد منهما نصف الربح ، وعلى هذا القياس فإذا اشترط أحدهما أن يأخذ أكثر مما يخصه فسدت . ومحصل ذلك أن المنوع عند المالكية هو أن تشتمل الشركة على أجرة الأرض أو بعضها بما يخرج منها ، فمتى سلمت من هذا ، فإنها تحل إذا تساوى في الربح . وهذا هو المشهور عندهم ... » .

المرهب الشافعي

الشافعية قالوا : « المزارعة هي معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من المالك . والخبرة هي المزارعة ، إلا أن البذر فيها

يكون على العامل ، فليس على العامل في المزارعة إلا العمل بخلاف المحاربة . وكلاهما ممنوع عندهم ، لأنه لا يصح تأجير الأرض بما يخرج منها وهذا هو المعتمد ، وأجازها بعضهم . وقد قالوا في علة المنع ، إن المقدر فيها على شيء غير معروف ، لأن العامل يعمل في الأرض بدون أن يدري ما يصيبه فقيه غرر ويمكن تحصيل منفعة الأرض بتأجيرها إن كان مالكها عاجزاً عن زرعها . وفي التأجير حسم للنزاع وبيان لحق كل منهما للوضوح ، فلا شيء يترك التعاقد الواضح مع إمكانه يعمل ويعمل بتعاقد فيه غرور . وقد ورد النهي عن المحاربة والمزارعة في السنة لذلك . على أنهم أجازوا المزارعة تبعاً للمساواة وذلك بأن يدفع أحد الملاك أرضه المنروسة نخلاً أو بها كرم غيب للعامل على أن يقوم على نميتها بسقيها والحفاظة عليها في نظير جزء معين من ثمرتها ، وهذا هو عقد المساواة . فإذا كان بتلك

الأرض التي عليها النخل أو الكرم فراغ صالح لزراعة
حبوباً ونحوها ، فإنه يصح تأجيرها ببعض الخارص من
غلتها ولكن بشروط :

الأول : أن يكون عقد المساقاة عقد المزارعة
واحداً ...

والثاني : أن لا يفصل بين المزارعة والمساقاة فاصل ..

والثالث : أن تقدم المساقاة على المزارعة في
في العقد ، كي يعلم أن المساقاة هي المقصودة وأن
المزارعة تابعة لها .

والرابع : أن يكون حامل المساقاة هو
بعينه حامل المزارعة .

ويتضح بالقاء نظرة يسيرة في هذه التفاصيل أنه
ما ذهب أحد من الرجال الماهرين في القانون من
الأمم ، إلا شذمة قليلة من الطائفة الظاهرية إلى تحديد
ملكية الأرض الزراعية ، بأن يزرعها صاحبها بنفسه أو

بمنع غيره بجاناً ما يزيد عنده منها عن حاجته ، وما له
صورة ناللة مساحلة لاسلعمالها في الشرللة .

ولا شك أن الخلاف يوجد بين مائل المائل
في الصورة المائللة اللل لمل أو لا لمل في مزارلة
الألرلن في الأراضل الزائلة . لمل أن كل مائل من
مائل الللل لله صوره من الصور لملوز هلا للانسان أن
لُزارل في أرضه الزائلة لملر .



الفصل الرابع

حدود الاصلاح ومناهجها

مما لا مجال للريب فيه ، أن النظام الحاضر للأراضي وزراعتها قائم على أسس فاسدة ظالمة ، وأن نظام الإقطاعية وملكية الأراضي السائد في بلادنا ، وقد امتلأ من المفساد والسيئات ، بما قد تأثرت ولا تزال تتأثر به حياتنا الاقتصادية والاجتماعية كلها ، ولا شك أن الحاجة شديدة إلى الاصلاح ، وليس يتنا من خلاف في أن هذه المفساد ينبغي أن تزول وتندم ولكن على الذين يلهجون بذكر الاصلاح ويشدقون به ليل نهار ، أن يصرفوا همهم إلى إقتلاع ما في داخل نفوسهم من المفساد ، قبل أن يعتنوا باستئصال المفساد الخارجية ، فانهم - إذا بدأوا باستئصالها بما لهم من العقول المعوجة والأفكار الزائفة - سيحدثون مفساد جديدة بدل أن يزولوا المفساد القديمة .

وأول ما عليهم أن يقطعوا به في ذات أنفسهم : هل لهم
من « دين » يدينونه أم لا ؟ وإن كان ، فهل هو الاسلام أو غيره ؟
فإذا لم يكن لهم دين ، أو كان ، ولكنه دين غير
الاسلام ، فلم الحق التام والحرية الكاملة ، أن يعرضوا
ما شاءوا واشاءت أهواؤهم من نظريات جديدة للإصلاح ،
أو يقتنوها ويقتبسوها من حيث أرادوا ، وأن يذلو أجروهم
في ترويجها وإتقانها في سوق العالم ، ولكن على أن يأتوا
بكل ذلك باسمهم ، أو اسم إمامهم ومقتداهم الذي يقتدون
به ويقيمونه ، ولا يحل لهم بوجه من الوجوه ، أن يعزوا إلى
الاسلام ما اختلقوه من عند أنفسهم أو اقتنوه من غيرهم ،
من المشروعات ، ويخادعون المسلمين باسمه .

وإذا كانوا يدينون دين ، وهذا الدين هو الاسلام ،
ولكنهم لا يريدون اتباعه في أعمالهم ، فلمهم ، وإن كانت
لهم الخيرة في المعصية ، لا يجوز لهم ، عقلاً وأدباً ، أن يلتفتوا
عن الاسلام ، ويحملوه وراءهم ظهرياً ، ويختلفوا بما رغبته

نقوضهم من المشروطات، أو يقتوها ممن يتبعونهم من أئمة
الكفر والضلال، ثم يقولوا للناس إنها هي الاسلام بعينه.
أما إذا قضاوا أن لهم ديناً يتبعونه، وأنه هو الاسلام،
وأنهم لا ينبغي عن اتباعه حِولاً، ولا بدلاً، فعليهم أن
يمروا قبل أن يبدأوا بالاصلاح باسم الاسلام عدة أمور هي
من مبادئ الاسلام:

عليهم أن يعرفوا أن الاسلام ما أعطانا كلمات العدل
والنصفة فقط، بل أعطانا معها مدلولاتها وتصوراتها
وصورها العملية أيضاً، فإذا كنا نريد اليوم إقلمة العدل
الاسلامي: فليس لنا أن نأخذ من معجم الاسلام كلمة
العدل وحدها: بل لا بد أن نأخذ مع ذلك تصور العدل
وصورته العملية أيضاً من قانون الاسلام بعينه.

وعليهم أن يعرفوا كذلك، أن الاسلام ليس بالعبودية
جاءت ليلطو بها الأطفال، حتى أن الذين ما صرّفوا جانباً من
حياتهم لنظام نظامه ولا مبادئه ولا قوانينه، ليجمعوا طائفتين

آيات كتابه وأحاديث رسوله ﷺ من هنا وهناك، ويقضون في ساعة أو بعض ساعة، قضاء المجتهدين في أكبر المسائل الدينية وأهمها، ويحتملون أولئك الذين قتلوا أعمارهم، وصرفوا أوقاتهم في فهم نظام هذا الدين وأحكامه .. أو يجتمع طائفة من المحامين والأغنياء وأبناء الأسر، ويضعون مشروعات إصلاحية على قواعد الأغراض والمصالح الدنيوية البحتة، ثم لا يكتفون بأن يعرضوه على الناس باسم الاسلام، بل هم يقولون بكل وقاحة: إن من يفتي طبقاً لهذا المشروع، هو وحده، الذي يعرف الدين من بين العلماء جميعاً .. ذلك كله ليس بجهالة فقط، بل جهالات ركب بعضها فوق بعض، وعلى مثل هؤلاء المصلحين أن يعرفوا أن مثل هذه الخطوة، لا يليق برجل أوتي شيئاً من المروءة والفهم .

وعليهم أن يعرفوا، أن الاسلام نظام شامل، له فلسفة للحياة مستقلة . ومبادئ جامعة شاملة، وضوابط وقوانين خاصة، ولا يحق لأحد من البشر أن يُدخل في نظامه شيئاً

اختلقه من تلقاء نفسه ، أو اقتبسه من هنا وهناك ، من غير أن يتلقى شيئاً من علمه ، ويزعم أنه مجتهد مطلق بناء على ما له من إلمام تافه بالاسلام ، ويبدأ يخرج للناس نتاج ذهنه المعوج ، وأفكاره الزائفة في صورة الأحكام القطعية والفتاوى المحتومة .

إن على هؤلاء القوم أن يعلموا ، أننا إن أردنا إصلاح المفاسد الحاضرة ، وتأسيس نظام صالح جديد ، طبقاً لما نستحسنه ونولع به من النظريات الجديدة في رأينا ، فمن الخطأ أن نعزو إلى الاسلام شيئاً مما نأتي به من الأعمال في هذا الصدد . وإما إذا أردنا أن نقوم بكل ذلك ، ونعمل على تحقيقه ، على طريق من الاسلام ، مستهدين بهداه ، مستنيرين بنوره ، فلا بد لنا أن نأتي بهذا الإصلاح كله ، وهذا التأسيس بأجمعه ، في ضمن الحدود التي وضعها الاسلام ، وطبقاً للمبادئ والقواعد التي أوضح لنا معالمها .

ولعمر الحق ، إن الناس إذا طهروا أذهانهم ، ونزّهوا

عقولهم ، عن مثل هذه الميول والنزعات ، وعرف كل رجل وكل طائفة منهم حدوده ولم يتجاوزها ، زالت كثير من المضلات التي لا يزال يزداد الأمر بها تعقداً وارتباكاً ، بدلاً عن وضوحه وتحسنه .

مردود الإصلاح :

وبعد ، فإنا نبين لهؤلاء ، الذين يريدن الإصلاح الاسلامي الحق ، ولا يريدون اتباع أهوائهم ، في هذه الصفحات ، على وجه من الإيجاز ، ماهي الحدود التي قد وضعها القانون الاسلامي ، وينبغي ألا تتجاوزها مشروعاتنا الإصلاحية في جال من الأحوال و كذلك نوضح لهم ما يجوز وما لا يجوز ، أن تأتي به من الأعمال ، في ضمن هذه الحدود والموضوعة .

١ - قضي التأميم Nationalization :

إن أول ما ينبغي أن يفهمه بوضوح ، كل من يرغب في الإصلاح ويتطلع إليه ، هو أن نظرية تأميم وسائل الإنتاج تخالف الاسلام وتناقضه من قواعده . فإذا أردنا

اليوم إصلاح نظام الأرض وزراعتها على المبدأ الاسلامي،
فعلينا أن نصرب عرض الحائط، في أول خطوتنا، كل
مشروع قد يحتوي على نظرية التأميم من حيث المبدأ أو
الغاية، إن الأمر لا يقف عند أن الاسلام لا يسمح بانتزاع
الملكيات من أيدي أصحابها إكراهاً وإجباراً، ولا عند
أنه لا يسمح بوضع القوانين التي يمكن بموجبها أن يجبر فرد
أو طائفة من الأفراد، على أن يبيع ملكيته من الحكومة،
بل إن الاسلام تخالف نظريته في المدينة والاجتماع، نفس
النظرية القائلة بأن تكون الأرض وغيرها من وسائل
الانتاج ملكاً للحكومة، ويميش المجتمع كله عبداً منقاداً
للطائفة الحاكمة الضئيلة التي تتصرف في هذه الوسائل،
والحق أنه إذا تجمعت وتركزت التجارة والصناعة، وملكية
المعامل والأراضي، في تلك الأيدي التي لا تزال بها قوى
الجيش والشرطة والقضاء والتشريع، فلا بد أن يؤدي ذلك
إلى نظام للحياة . لم يستطع الشيطان حتى اليوم، أن يأتي

للإنسانية بنظام أكثر منه إبادة لكيانها وتفكيكا لمرأها .
فن الخطأ الفاحش إذن أن يظن أنه أن لم تنتزع جميع
الأراضي من أيدي أصحابها بطريق من الغصب والسلب ،
واشتريتها الحكومة منهم عن طيب خاطرهم وأدت اليهم أنماها
كاملة غير منقوصه ، فالاسلام لا يمانع في ذلك .. فهذا الظن
وإن لم يكن فيه شيء مستهجن من جهة مسألة فرعية
خاصة من مسائل أصول الفقه ، فإنه من الخطأ من حيث
الفكرة والنظرية الأساسية في الشرع ، النظرية القائلة بتأميم
الأرض وغيرها من وسائل الانتاج بعد انتزاعها من أيدي
الأفراد ، وأن هذا هو التصور الشيوعي للعادل ، وما هو
من تصور الاسلام في شيء ، وإنه لينشأ على بناء هذا التصور
مجتمع شيوعي ، ولكن لا يمكن أن ينشأ المجتمع الاسلامي
أبداً ، إن المجتمع الاسلامي ، يجب أن يكون أكثر أفراده
أن لم يكن كلهم ، أحراراً في اقتصادهم ، ولا بد لهذا الفرض
أن تكون وسائل الانتاج في أيدي الأفراد أنفسهم .

٢ بقي المساواة في توزيع الثروة :

والأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون راسخاً في أذهان أصحابنا المتطلعين إلى الإصلاح ، هو أن الإسلام لا يقول بالمساواة في قسمة الثروة ، وإنما يقول بالعدل فيها ، وله تصور خاص مستقل به للعدل في هذه القسمة ، إنك إذا تأملت قليلاً ، عرفت أن هذه المساواة المدعاة في توزيع الثروة ، ليست إلا جنة في الأحلام ، لا يمكن تحقيقها في نظام الفطرة أبداً ، وقد وضعت قوانين الفطرة ، بحيث أنك إذا سويت الناس جميعاً في قسمة الثراء بينهم على وجه متصنع حيناً من الأحيان ، فلا تلبث هذه المساواة أن تنقلب إلى غير المساواة منذ ذلك الحين نفسه ، إلى ألا يبقى لهذه المساواة المتصنعة عينٌ ولا أثر بعد مدة يسيرة ، ومن أجل ذلك ترى اليوم ، أولئك الذين قاموا بالأمس باسم المساواة في قسمة الثراء ، ما وجدوا لأنفسهم بداً في آخر الأمر من التسلل من هذه النظرية الخاطئة ، والإسلام أرفع وأجل من مثل هذه الآراء

الواهية والنظريات الملهمة ، فهو يريد أن يقيم العدل لا المساواة
في توزيع الثروة ، وقد رسم خطة واضحة كاملة لهذا العدل
في قوانينه وفي تعاليمه الخلقية وفي تنظيم مجتمعه ..

وإذا كنا اليوم نريد الإصلاح على الوجه الاسلامي
الزبي ، فلنا أن نرد ، في أول وهلة ، كل مشروع يقصد
إقامة مساواة . تصنعة غير فطرية . وإنما الوجهة الصحيحة
والسنن المستقيم لمشاريعنا الإصلاحية ، أن نفهم فهمًا صحيحًا
كاملاً ما قد وضعه الاسلام من صورة العدل والنصفة . ثم نسعى إلى
إفراغه في قالب العمل والتفويض في نظامنا الاقتصادي والاجتماعي .

٢ - حرمة حقوق الملكية المستروعة :

والنقطة الثالثة المهمة ، التي ينبغي لأصحابنا المطالبين
بالاصلاح ألا يغفلوا عنها ، هي أن الاسلام ليس بفلسفة غير
مطلقة كالشيوعية . حتى يمكن جماعة من الافراد ان يجتمعوا
ويقيموا في ذات أنفسهم ، نظرية للفلاح والرفاه الاجتماعي ،
ثم يبدأوا بتنفيذها في غيرهم من عباد الله ، غير مكترئين لشئ .

وليس هو - أي الاسلام - بحام لأغراض طبقة خاصة
ومصالحها، ولا بترجمان لما تكنه بعض الطبقات من إحسن
وشحناء، وإنما يقوم بناؤه على أسس التقوى والعدل ومعرفة
الحق ومراعاته في كل حال، وعلى هذه الأسس نفسها، يريد
نظام الحياة الانسانية. فلا مجال في نظامه أن تعتدي باسم
الاصلاح على حقوق من شئت، وتسلب أو تمنح من شئت
ما أردت فالذي يرى نفسه غير مسؤول ولا محاسب أمام
أحد، ولا يقول بآله ولا رب، فإن له ان يقول إذا شاء:
أنا مننحو الملكيات والاراضي والعقارات الفردية كلها،
وإن له أيضاً أن يقول إذا شاء: إنا سنبقى عليها كما هي أما
المسلم المخلص، الذي يرى نفسه معتصماً بحبل من تقوى الله،
مستمسكاً بعراه، ويرجو لقاءه، ويخاف حسابه ويحافظ
على حدوده لا يقول بشيء من هذا القبيل أبداً، فإن عليه
أن يرى في كل حال من هو مستحق لما بيده من المالكية
بموجب الشريعة الاسلامية ومن ليس بمستحق لها، ومن

يتمتع بما قد أناله الله ورسوله من الحقوق على الوجه الصحيح،
ومن قد تجاوز فيها حدوده : ثم يمتقي على كل ملكية شرعية
مشروعة، مراعيًا في ذلك الفارق بين الحلال والحرام، ولا
يمحو من الملكيات إلا ما كان غير مباح .

٤ - عدم جواز القيود التي لا

أصل لها إلا في هوى النفس :

وآخر شيء ينبغي أن يكون المصلحون المسلمون على
ذكر منه ، هو أننا ما دمنا في حدود الاسلام ، لا يمكننا
مبدئيًا أن نقرض قيودًا على الملكيات المباحة ، لا من جهة
الكمية ولا من جهة العدد ، ولأن تقيدها بالقيود التي تسلب
الحقوق المشروعة والتي لا أساس لها ولا سند ، إلا في أهواء
النفوس الجامحة . وإنما الذي يقيد الاسلام به الإنسان ، هو
ألا يأتي ما يأتي إليه من أمواله إلا بالطريق المباح ولا يستعمل
إلا في الوجه الصحيح ولا يذهب إلا في الطريق المسموح
به ، وأن يؤدي ما فيه من حقوق لله وعباده . فكما أن

الاسلام لا يقول لنا بعد ذلك : لا يحل لكم أن تكون
 عندكم من الأموال والمساكن والبضائع التجارية والأدوات
 الصناعية والماشية والسيارات والسفن الخ . إلا كذا وكذا ،
 ثم أنه كما لا يقول لنا : لا يحل لكم أن تملكوا من الأرض
 إلا كذا وكذا ، ثم أنه كما لا يقول لنا : لا يحل لكم أن
 تملكوا من التجارة والصناعة أو حرفة من الحرف الأخرى
 إلا ما يقومون به بأنفسكم ، وكما أنه لا يقيدنا في شأن من
 شؤون الدنيا بأنه لا يحل لنا أن نحرز حقوق الملكية في محل
 نقوم به بمساعدة غيرنا على طريق الاستئجار أو الشركة ،
 كذلك لا يقول لنا : لا يحل أن يملك الأرض إلا من
 يزرعها بنفسه ، ولا حقوق لمن يزرع في أرضه غيره على طريق
 من الاستئجار أو الشركة . فتل هذه التشريعات يمكن أن
 يأتي من يرون أنفسهم أحراراً مستقلين ، وأما الذين يتبعون
 الله ورسوله ويتقون عند أحكامهما : فلا يكادون يفكرون
 فيها أبداً . وأقصى شيء نستطيع أن نقوم به تحت ضغط

من الحاجة الملحة هو وضع قيود مؤقتة سيأتي بيانها . إلا أن هذه القيود المؤقتة أيضاً لن تكون أمساً لإدخال التعديلات الأبدية على القانون الإسلامي .

لربن الامام :

تلك هي الحدود التي لا يحل لنا أن نتجاوزها أبداً . فلننظر إذن ما هي الطرق والمشاريع الإصلاحية التي يجوز لنا أن نختارها حسب المبادئ الإسلامية حتى نزول بها مافي نظام الأراضي الحاضر من المفاسد والسيئات ، ويقوم فيه العدل المنشود حسب الميار الإسلامي الخالص .

١ - قضية الاقطاعيات والمكليات الزراعية الكبيرة :

ومن المشكلات المعقدة التي تواجهها بلادنا أن هناك رقعات شاسعة من الأراضي تتراوح بين الآلاف ومئات الآلاف من الهكتارات تحتفظ بها بعض العائلات عبر الأجيال كالإقطاعيات الضيعات . منها ما أقطعت له الحكومة الإنكليزية عقب احتلال بلاد للخنونة والعملاء بعد أن انزعت من

أصحابه الشرعيين . ومنها ما أوتي لأسلاف الملوك الحاليين
قبل العهد الانكليزي في فترات مختلفة بطرق شرعية وغير
شرعية . ومنها ما اشترته أصحابه كله أو بعضه . ومنها ما
سيطر عليه شيوخ القبائل في القرون السالفة . ويتمذر
علينا اليوم أن نفحص عن جميع أنواع هذه الملكيات
لنعرف : كيف بدأت كل ملكية من هذه الملكيات ، وهل
كانت هي ملكية شرعية أم غير شرعية . ومن الواقع أن هذه
الرقعات الشاسعة من الملكيات التي يستحيل كون جميعها
شرعية مباحة أخلت بتوازن النظام الاقتصادي في هذه البلاد
بشكل فظيع . وحيثذ يجوز لنا شرعاً أن نقرر حداً نهائياً
للملكية الزراعية كحل مؤقت . والقطعات التي تريد الحد
النهائي لشترها من أصحابها بنسبة عادلة ونبيعها للفلاحين
الذين لا يملكون أرضاً بنسبة عادلة كذلك . إلا أن هذا
التحديد لا يجوز أن يكون أبدياً لأن ذلك لا يمكن إلا
بعد تبديل مجموعة كبيرة من قواعد الشريعة وأحكامها ، كما

لا يأخذ بنا الحاجة إلى أن نجعله أبدياً ، لأنه إذا دُونَ قانون
البلاد في ضوء الاسلام ووضع موضع التنفيذ فعلاً لن تنشأ
المقاسد التي تدعونا اليوم الى تحديد الملكية بحال من الأحوال
القضاء على حرفه الزراعة القانونية (١) :

وينبغي أن يلغى من القوانين كل ما قد أنشئت بموجبه طبقة
مستقلة محترفة حرفة الزراعة ، وقد مُررت لها في المجتمع
القروي حقوق ممتازة من حيث المنزلة الاقتصادية -
والاجتماعية وحرَم على سائر طبقات البلاد أن تضرب بسهم
في دائرة حرفة الزراعة . وكل ذلك مما يخالف الاسلام
والعقل ، ومنه تنفجر عيون الشر والمظالم الكثيرة التي تعد
من خصائص النظام الاقطاعي . وينبغي أن يعطل كل ما قد
اختارته قوانين الشفعة الحاضرة ، من صور غير إسلامية مخالفة
للعقل والانسانية ، قاضية على الأخلاق والمعنويات الشريفة
وينبغي أن تكون حرفة الزراعة مفتوحة الأبواب لكل من
(١) ان أنواع النظم المنحرفة المذكورة في هذه الفقرة موجودة
في بعض البلاد الاسلامية .

أرادها من عباد الله شأن غيرها من الحرف الأخرى ، ولا
ينبغي أن يتمتع مالك الأراضي في القرية بموجب القانون،
بمنزلة تجعل الناس جميعاً عبيده ، وتكرههم على أن يعيشوا
عيشة الخدم الأذلاء ، والرعية الحقيرة . نجت كنفه .

٣ - الترو بن الجريد للفوائن الزراعي :

وينبغي أن يوضع قانون زراعي يقيم العلاقة ما بين ملاك
الأراضي والمزارعين الذين لا يملكون شيئاً من الأراضي ،،
على قسطاس مستقيم ، وأسس صحيحة عادلة ، فإن كانت
المعاملة بينهم معاملة المزارعة ، فينبغي أن تكون على مبدأ
الشركة البسيطة . وينبغي أن يقرر ، بموجب القانون ،
أقل وأكثر نسبة يجوز أن يقسم بها حاصل الأرض بين
مالكها والمزارع عليها في مختلف صور المزارعة . وكذلك
إن كانت المعاملة معاملة الاجارة بالمال ، أو كانت المزارعة على
الأجرة ، فينبغي أن يتعين أيضاً ما بين المستأجر والأجير ،

والمالك والعامل ، من الحقوق والواجبات (١) . وكذلك ينبغي أن يوضع قانون ، يحرم على ملاك الأراضي أن ينالوا من مزارعيهم مالا ولا حيوانا ولا نوعا من الخدمات الشخصية علاوة على ما ينالون منهم من نصيبهم من حاصل الأرض أو كرائها ، ويكون أخذ مثل هذه الأشياء أو الخدمات أو الحقوق الرسمية القائمة على الجور والقهر والإكراه ، جريمة يدخل في اختصاص الشرطة التدخل في شأنها Cognizable offence ، وكذلك ينبغي أن توضع القواعد لإقصاء ملاك الأراضي مزارعيهم عن أراضيهم ، والفاء المقدم معهم ، وتوضع الصور التي يجوز أو لا يجوز فيها وقوعها . كما ينبغي أن توضع القيود على إهمال الأراضي وعدم عمارتها

(١) وهذه الأمور وأمثالها ، وإن كانت الشرية قد خبرت فيها الناس ، وتركزت أمرها على ما بينهم من العرف والعادة ، ولكن الحكومة الإسلامية محل لها أن تتدخل فيها ، وتقوم في إوجه الظلم والمدوان ، بتدوين الأحكام الواضحة إذا كانت قد نشأت فيها صور غير عادية من الظلم والجور والمدوان :

حسب أحكام الشريعة وروحها . أما الأراضي الموات ، أو
التي أقطمتها الحكومة أحداً من الأهالي ، فقد نصت فيها
الشريعة على أنه من عطلها ولم يمرها ثلاث سنوات فقد
سقطت عنها حقوقه ، وأما الأراضي المشتراة فإنها وإن
كانت لانسقط عنها حقوق أصحابها إذا عطلوها ولم يمروها
بالزراعة أو البناء ، إلا أنه يجوز أن تضرب عليها ضريبة ،
تخفف من ميل ملاك الأراضي إلى إجبار المزارعين على النزول
على شروطهم التي يرضونهاهم ، أو إثارة تمطيل أراضيهم إذا
أبى المزارعون النزول على شروطهم على أن يتجسروا لأحد
من خلق الله أن يقوم بنوع من العمل عليها .

٤ - العمل بقانون الإرث الشرعي :

وينبغي أن يندل أقصى ما يمكن بذله من الجهود
والمساعي ، في تنفيذ قانون الإرث الشرعي في أمر الأراضي
الزراعية . ولو قسمنا الأراضي بين من يقوم له أدنى حق فيها ،
حسب الشريعة ، في الجيل الحاضر لما بقيت تلك المقارنات

والضيعات الكبيرة التي انكشفت في أيدي عدد قليل من
الناس لأجل تلك العادة الجاهلية السيئة، أي عدم تقسيم
الأراضي حسب قانون الإرث الإسلامي، إلا أن تتوزع
بين مستحقيها وتأخذ الثروات المتجمدة في التوسع والمداولة.
وأما ما يخشى في هذه الصورة، من الأرض مستوزع إلى قطع
صغيرة متفرقة متعددة لا يصلح عليها العمل من الوجهة
الاقتصادية، فإنه لا يصبح في حقيقة الأمر، لأنه إذا أزيل
ما على بيع الأرض وشرائها من قيود غير مشروعة، وقررت
الطرق المستحسنة الواضحة للمزراعة، وعمل على ترويج
طرق الزراعة التعاونية Co- operation Farming بين الناس
فإنه وإن توزعت الأراضي بعد كل ذلك إلى قطع متعددة
صغيرة لا تعدو عن ذراع في ذراع لأجل ما ينفذ فيها من
قانون الإرث الإسلامي، فإنه لا تكاد تنشأ صورة تعود
فيها هذه القطع الصغيرة غير صالحة للعمل، فإن الذين تبقى
في أيديهم مثل هذه القطع مثلاً، يمكنهم بكل سهولة أن

يبيعوها ، أو يشتروا قطعاً من غيرهم ويضعوها إلى قطعهم ، أو
يزارعوا عليها على شروط مناسبة ، أو يساهموا في الزراعة التعاونية .

نظام جباية العشر وتوزيعه :

وينبغي أن يعمل على جباية العشر على جاصلات الأراضي
الزراعية ، وزكاة المالك الأراضي من الماشية ، ثم ينفق كل ما
يحصل بهذا الطريق في مصارفها المقررة في الشرع . وإن
هذه الخطة ، خطوة عملية لا بد منها لإقامة العدل حسب
المعيار الإسلامي ، وتنشئة اللفة والمواقفة والمؤانسة ، بدو
من المداوة والبغضاء والنزاع بين مختلف طبقات الأمة ورو
يمكن الحصول على هذه المنافع بغير هذه الخطة .

★ ★ ★

هذا هو الاتجاه الصحيح ، الحقيقي ، الذي ينبغي أن
تتجه إليه مساعينا الإصلاحية ، وإني لم أخط في هذا المقام
بكل ما يمكن من الخطط والتدابير والمشاريع ، فانه من
الممكن أن يضيف إليها أولو العلم وأصحاب الحنكة والخبرة

مقترحات أخرى نافعة في هذا الشأن ، وإنما أردت أن
أبين في هذا المقام ، أن الوجهة التي اتجهت إليها الأقدام
وتحركت إليها الأقدام ، ليست بوجهة من الإصلاح
صحيحة ، وإنما الاتجاه الصحيح هو الذي يرشد إليه
الإسلام ، ويوضح للناس معالمة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



الفهرست

الصفحات

٥	مقدمة الطبعة الثانية
٨ - ٧	مقدمة المؤلف

٣٣ - ٩	الفصل الاول : الملكية الشخصية للأرض بموجب القرآن
--------	---

- ١ - انتقاد مجلة ترجمان القرآن
- ٢ - جواب المؤلف الفاضل
- ٣ - رد ترجمان القرآن على جواب المؤلف
- ٤ - تأييد من كاتب آخر لنظرية المؤلف الفاضل
- ٥ - الجواب الأخير لترجمان القرآن .

٦٨ - ٣٤	الفصل الثاني : ملكية الأرض الشخصية .
---------	--------------------------------------

اقسام الأراضي التي تدخل في حوزة الحكومة الإسلامية
حقوق الملكية على أساس المهارة
الانقطاع من صاحب الأرض
القاعدة الشرعية في إقطاع الأراضي
الطريقة الشرعية في الأراضي والمقارنات
حرمة حقوق الملكية

١٢٦- ٦٩

الفصل الثالث : مسألة المزارعة

الروايات عن رافع بن خديج

الروايات عن جابر بن عبد الله

الروايات عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وثابت ابن

الضحاك وزيد بن ثابت

تقدم الروايات المذكورة من ناحية النقل

تقدم الروايات من ناحية العقل

المنى الحقيقي للأحكام الناهية عن مزارعة الأراضي

تصريحات رافع بن خديج

بيان جابر بن عبد الله

إيضاح زيد بن ثابت

إيضاح سعد بن أبي وقاص

إيضاحات عبد الله بن عباس

التحقيق في المسألة

مذاهب الفقهاء

المذهب الحنفي

المذهب الحنبلي

المذهب المالكي

المذهب الشافعي

الفصل الرابع - ع : حدود الإصلاح وماهجه ١٢٧- ١٤٨

حدود الإصلاح :

١ - نقي التأميم

نقي المساواة في توزيع الثروة

حرمة حقوق الملكية المشروعة

عدم جواز القيود التي لا أصل لها إلا في هوى النفس .

طريق الإصلاح :

١ - التحقيق في ملكية الأراضي والقطاعية .

٢ - القضاء على حرفة الزراعة القانونية .

٣ - التمسك الجديد للقوانين الزراعية :

٤ - العمل بقانون الارث الشرعي .

٥ - نظام جباية المشر وتوزيعه .